DIREITO PENAL · PARTE GERAL · MATERIAL COMPLETO DA AULA

Estudo do Erro e Concurso de Crimes

Todo o conteúdo do quadro interativo, com as abas abertas: resumo, perguntas-guia respondidas, letra da lei, exemplos, pegadinhas, doutrina e jurisprudência.

- **Quadro 1 · ESTUDO DO ERRO** — 10 passos
- **Quadro 2 · CONCURSO DE CRIMES** — 10 passos

Prof. Pietro Medeiros

Versão de 11/11/2026 · a letra da lei vem do texto oficial (Planalto) e as súmulas, da base oficial do STF e do STJ

Sumário

Quadro 1 · ESTUDO DO ERRO

1. PARA COMEÇAR: O QUE É UM TIPO PENAL
2. ERRO E IGNORÂNCIA: AS DUAS ESPÉCIES
3. ERRO DE TIPO ESSENCIAL
4. DESCRIMINANTES PUTATIVAS
5. ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO
6. ERRO SOBRE OBJETO E PESSOA
7. ABERRATIO ICTUS (ART. 73)
8. ABERRATIO CRIMINIS E CAUSAE
9. ERRO DE PROIBIÇÃO (ART. 21)
10. QUADRO-SÍNTESE DO ERRO

Quadro 2 · CONCURSO DE CRIMES

1. CONCURSO DE CRIMES: O QUE É
2. CONCURSO MATERIAL (ART. 69)
3. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 70)
4. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (DESÍGNIOS AUTÔNOMOS)
5. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO
6. CRIME CONTINUADO COMUM (ART. 71)
7. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (ART. 71, P.Ú.)
8. MULTA, LIMITE E PRESCRIÇÃO
9. CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS DO CONCURSO
10. QUADRO-SÍNTESE DO CONCURSO

Como estudar com este material: leia o **resumo** de cada passo, tente responder às **perguntas-guia** antes de ler a resposta, confira a **letra da lei** e termine pela **pegadinha** e por **como cai na prova**. A doutrina é o aprofundamento.

QUADRO 1

ESTUDO DO ERRO

Sobre o que o agente errou: o fato, a pessoa, o caminho ou a permissão?

1 PARA COMEÇAR: O QUE É UM TIPO PENAL

Os tipos penais na prática

📜 **Homicídio · CP, art. 121**

Matar alguem:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

- **Matar** — o verbo (núcleo do tipo): a conduta de tirar a vida.
- **alguem** — o objeto: um ser humano vivo (a lei oficial grafa "alguem"). Quem atira achando que é um animal **erra sobre este elemento**.

📜 **Furto · CP, art. 155**

Subtrair, **para si ou para outrem**, **coisa alheia móvel**:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

- **Subtrair** — o verbo: tirar a coisa de quem a tem.
- **para si ou para outrem** — a finalidade: ficar com a coisa (elemento subjetivo especial).
- **coisa** — o objeto material: um bem.
- **alheia** — elemento **normativo**: a coisa é de outra pessoa. Quem leva o guarda-chuva achando que é seu **erra sobre este elemento**.
- **móvel** — o bem pode ser levado de um lugar para outro.

📜 **Roubo · CP, art. 157**

Subtrair coisa móvel alheia, **para si ou para outrem**, **mediante grave ameaça ou violência a pessoa**, ou depois de havê-la, por qualquer meio, **reduzido à impossibilidade de resistência**:
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa.

- **Subtrair coisa móvel alheia** — a mesma base do furto.
- **para si ou para outrem** — a finalidade de ficar com a coisa.
- **mediante grave ameaça ou violência a pessoa** — o **meio** que separa o roubo do furto.
- **reduzido à impossibilidade de resistência** — o meio alternativo: o "boa noite, Cinderela", a droga na bebida.

📜 **Estelionato · CP, art. 171**

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

- **Obter** — o verbo: conseguir a vantagem.
- **para si ou para outrem** — a finalidade: a vantagem é para o agente ou para alguém de quem ele queira.
- **vantagem ilícita** — o que o agente ganha, sem direito a isso.
- **em prejuízo alheio** — o dano de outra pessoa.
- **induzindo ou mantendo alguém em erro** — aqui o **erro é da vítima** e faz parte do crime; não confundir com o erro de tipo, que é do agente.
- **mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento** — a fraude: o golpe do falso boleto, o falso funcionário do banco.

⚡ **Em resumo**

- **Tipo penal** é a descrição da conduta proibida feita pela lei: verbo + objeto + o que mais o legislador exigiu.
  > Ex.: "Matar alguem": o verbo é matar; o objeto, um ser humano vivo. Faltou um deles, não há homicídio.
- Cada palavra que a lei exige é um **elemento do tipo** (elementar). Sem ela, o fato não se encaixa naquele crime.
  > Ex.: Levar a coisa que é SUA não é furto: falta a elementar "alheia".
- Elementares **descritivas** se veem com os olhos; **normativas** exigem um juízo ("alheia", "ilícita", "documento").
  > Ex.: "Móvel" se percebe olhando; saber se a coisa é "alheia" depende de quem é o dono.
- O **dolo** é saber e querer realizar TODOS os elementos do tipo. Errar sobre um deles é o **erro de tipo** (a seguir).
  > Ex.: O caçador que atira no vulto achando que é um javali não sabe que mata "alguem": erro de tipo.

❓ Perguntas-guia

1 O que é um tipo penal?

É a **descrição da conduta proibida** feita pela lei. No homicídio, o tipo é "Matar alguem": o legislador descreve, com palavras, o que não se pode fazer.

Exemplo · Art. 121: "Matar alguem". Verbo: matar. Objeto: alguém, um ser humano vivo.

2 O que são os elementos (elementares) do tipo?

São as **palavras que a lei exige** para o crime existir. No furto: **subtrair**, **para si ou para outrem**, **coisa**, **alheia**, **móvel**. Faltou uma, não é furto.

Exemplo · Quem leva um imóvel não comete furto: falta a elementar "móvel". Quem leva a própria coisa também não: falta "alheia".

3 Qual a diferença entre furto e roubo, olhando os tipos?

O roubo tem **tudo do furto** e mais um meio: **mediante grave ameaça ou violência a pessoa** (ou reduzir a vítima à impossibilidade de resistência).

> **Exemplo** · Pegar o celular da mesa do bar enquanto o dono dança: furto. Tomar o celular apontando uma faca: roubo.

4 No estelionato, de quem é o erro?

Da **vítima**: ela é **induzida ou mantida em erro** pela fraude, e isso é elemento do crime. Não se confunde com o **erro de tipo**, que é do agente e exclui o dolo.

> **Exemplo** · O golpe do falso boleto: a vítima paga achando que quita a conta; o erro dela é o que o estelionatário quis provocar.

5 Por que isso importa para o erro de tipo?

Porque o **dolo** é saber e querer realizar **todos** os elementos do tipo. Quem se engana sobre um deles age sem dolo: é o **erro de tipo** do art. 20, que vem a seguir.

> **Exemplo** · Lúcia leva a sombrinha alheia achando que é a dela: não sabia da elementar "alheia", logo não teve dolo de furtar.

📜 Letra da lei

📜 CP, art. 121, caput

Matar alguem:

📜 CP, art. 155, caput

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

📜 CP, art. 157, caput

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa

📜 CP, art. 171, caput

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

🏠 No dia a dia

No ponto de ônibus, Lúcia pega a sombrinha preta que estava encostada ao lado da sua, idêntica, e vai embora. O furto (art. 155) exige "coisa alheia": Lúcia sabia que era uma sombrinha (coisa) que dava para levar (móvel), mas achava que era DELA. O erro recai sobre a elementar "alheia": é erro de tipo.

⚠ Pegadinha

No estelionato o "erro" está DENTRO do tipo (a vítima é enganada); no erro de tipo, quem se engana é o AGENTE. A banca troca os dois.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. **Tipo penal** é o modelo legal da conduta proibida: o legislador descreve, com palavras, o comportamento que quer punir. Cada uma dessas palavras exigidas é um **elemento do tipo** (ou **elementar**). Se o fato concreto não preenche todas, não há adequação típica àquele crime: pode haver outro crime, ou nenhum.
2. As elementares podem ser **descritivas** (percebidas pelos sentidos: "matar", "coisa", "móvel"), **normativas** (exigem valoração jurídica ou cultural: "alheia", "vantagem ilícita", "documento") e **subjetivas** (finalidades especiais do agente: "para si ou para outrem"). Além delas, há **circunstâncias** que não criam o crime, mas mudam a pena (qualificadoras, causas de aumento).
3. Essa lista é a chave do **erro de tipo** (CP, art. 20): como o **dolo** é consciência e vontade de realizar todos os elementos do tipo, quem ignora ou se engana sobre um deles não age com dolo. Por isso, antes de perguntar "houve erro de tipo?", pergunte: **"qual elementar o agente desconhecia?"**.

🏠 Mais exemplos

- Homicídio: o caçador atira num vulto achando que é javali; era um colega de caça. Erro sobre a elementar "alguem".
- Roubo x furto: a mesma subtração vira roubo quando há grave ameaça ou violência a pessoa; sem esse meio, é furto.
- Estelionato: o falso funcionário do banco liga, a vítima acredita (é induzida em erro) e faz o PIX; a vantagem ilícita veio da fraude.

> **🎯 Como cai na prova**
> A banca descreve o fato e pergunta qual é o crime ou se há erro de tipo: identifique o verbo, o objeto e as elementares exigidas pela lei; o erro de tipo é sempre sobre uma delas.

2 ERRO E IGNORÂNCIA: AS DUAS ESPÉCIES

Em resumo

- Erro = falsa percepção da realidade; ignorância = ausência de conhecimento.
  > Ex.: Ana acha que o celular do balcão é o seu (erro); Maria guarda uma caixa sem ter ideia do que há dentro (ignorância).
- Para o CP, os dois têm o mesmo tratamento jurídico.
  > Ex.: Tanto Ana, que pensa saber errado, quanto Maria, que nada sabe, são julgadas pelas mesmas regras dos arts. 20 e 21.
- Erro de tipo: o agente não sabe O QUE faz (art. 20).
  > Ex.: João leva o guarda-chuva alheio achando que é o seu: não sabe que subtrai coisa ALHEIA (art. 155).
- Erro de proibição: sabe o que faz, mas acha que é PERMITIDO (art. 21).
  > Ex.: Paulo sabe que a carteira achada é de outro, mas crê que 'achado não é roubado' (art. 169, parágrafo único, II).
- Tipo: essencial ou acidental. Proibição: direto, indireto ou mandamental.
  > Ex.: Essencial: leva a bicicleta alheia achando ser sua; acidental: mata o vizinho pensando ser o pai; proibição: crê lícita a norma, a defesa ou a omissão.

Perguntas-guia

1 O que é o erro?

Erro é a **falsa percepção da realidade**: o agente acha que conhece, mas conhece errado. **Ignorância** é a **ausência de conhecimento**: ele simplesmente não sabe. Para o Código Penal, os dois recebem o **mesmo tratamento**.

Exemplo · **Erro** — Ana pega no balcão da festa um celular igual ao seu e vai embora com ele: ela *acha* que sabe de quem é a coisa, mas sabe errado. Não sabe que a coisa é **alheia**: **o dolo de furto é excluído**.

> **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Exemplo · **Ignorância** — Maria guarda para um vizinho uma caixa fechada, sem a menor ideia do que há dentro; eram joias roubadas. Ela nada sabe sobre a origem, e a receptação exige que o agente **saiba** ser produto de crime: **não há receptação dolosa**.

> **CP, art. 180, caput (receptação)**
>
> Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime

2 Quais são as duas grandes espécies de erro?

O **erro de tipo** (art. 20): o agente **não sabe o que faz**, porque erra sobre um elemento do crime. O **erro de proibição** (art. 21): o agente **sabe o que faz**, mas acredita que a conduta é **permitida**.

Exemplo · **Erro de tipo** — na saída do supermercado, João leva o guarda-chuva preto de outro cliente, idêntico ao seu. Ele não sabe O QUE faz (não sabe que a coisa é alheia): **exclui o dolo e, sem furto culposo, não há crime**.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Exemplo · **Erro de proibição** — Paulo acha uma carteira na calçada e fica com ela, convencido de que 'achado não é roubado'. Ele sabe que a carteira é de outro; erra só sobre a PROIBIÇÃO: **responde pelo crime, com pena reduzida se o erro era evitável**.

> 📜 **CP, art. 169, parágrafo único, II (apropriação de coisa achada)**
>
> II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

3 O que é o erro de tipo?

É o erro sobre um **elemento constitutivo do tipo penal**: uma elementar, uma circunstância ou um dado da descrição do crime. Quem não sabe que a coisa é alheia não tem **dolo** de subtrair coisa alheia. Por isso o erro de tipo **sempre exclui o dolo**.

Exemplo · **Elementar 'alguém'** — o caçador atira num vulto no mato achando que é uma capivara; era outro caçador. Ele não sabia que matava **alguém**: **não há homicídio doloso**; se o erro veio de descuido, responde por homicídio culposo.

> 📜 **CP, art. 121, § 3º (homicídio culposo)**
>
> § 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

Exemplo · **Elementar 'funcionário público'** — Rui xinga um homem à paisana numa fila, sem saber que era um policial em diligência. Faltou-lhe saber a qualidade de **funcionário público**: **não há desacato**, e o fato desce para injúria.

> 📜 **CP, art. 331 (desacato)**
>
> Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

4 O que diz o art. 20?

Tradução: o erro sobre o tipo **exclui o dolo**. Se o erro era evitável, pune-se por **culpa**, mas **só se existir a forma culposa do crime**.

> 📜 **CP, art. 20, caput**
>
> Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

5 O que é o erro de proibição?

É o erro sobre a **ilicitude do fato**: o agente enxerga a realidade corretamente, mas acredita que a sua conduta é **lícita**. Ele **não exclui o dolo**: atinge a **culpabilidade**, na potencial consciência da ilicitude.

Exemplo · **Erro sobre a ilicitude** — o agricultor de uma região isolada cria há décadas um papagaio herdado do avô, certo de que bicho 'de família' não é proibido. Ele sabe exatamente o que faz; **o dolo permanece**, e, se o erro era inevitável, fica isento de pena.

> 📜 **Lei 9.605/1998, art. 29, caput (crime contra a fauna)**
>
> Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Exemplo · **Erro evitável** — Paulo, que fica com a carteira achada crendo que 'achado não é roubado', tinha todos os meios de saber que devia devolver: **responde pelo crime, com a pena reduzida de 1/6 a 1/3**.

> 📜 **CP, art. 169, parágrafo único, II (apropriação de coisa achada)**
>
> II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

6 O que diz o art. 21?

Tradução: se o erro era **inevitável, isenta de pena**; se era **evitável, diminui a pena de 1/6 a 1/3**. E atenção: **desconhecer a lei** não desculpa ninguém.

> 📜 **CP, art. 21, caput**
>
> Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

7 Como cada espécie se divide?

O erro de tipo pode ser **essencial**, quando recai sobre elementar ou circunstância e **exclui o dolo**, ou **acidental**, quando recai sobre objeto, pessoa, execução, resultado ou nexo e **não exclui o dolo**. O erro de proibição pode ser **direto** (sobre a norma), **indireto** (sobre uma causa de justificação) ou **mandamental** (sobre o dever de agir).

Exemplo · **Erro de tipo essencial sobre ELEMENTAR** — João leva do bicicletário a bicicleta do vizinho, idêntica à sua, achando que é a dele: erra sobre a elementar **coisa alheia** do furto. **O dolo é excluído e, como não existe furto culposo, não há crime**.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Exemplo · **Erro de tipo essencial sobre CIRCUNSTÂNCIA (qualificadora)** — numa briga de rua, Caio mata um rapaz alto, de barba, que todos tomavam por adulto; a vítima tinha 13 anos. Ele erra sobre a qualificadora **contra menor de 14 anos**: **cai a qualificadora e ele responde por homicídio simples (art. 121, caput)**.

> 📜 **CP, art. 121, § 2º, IX (homicídio qualificado)**
>
> IX - contra menor de 14 (quatorze) anos: (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

Exemplo · **Erro de tipo acidental (sobre a pessoa)** — Pedro quer matar o próprio pai e, no escuro da garagem, atira no vizinho, que confundiu com ele por causa do boné. O erro é secundário: **responde por homicídio doloso consumado, como se tivesse matado o pai** (art. 20, § 3º).

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio)**
>
> Art. 121. Matar alguem:

Exemplo · **Erro de proibição DIRETO (sobre a norma)** — Paulo acha uma carteira na rua e fica com ela, crendo que nenhuma lei proíbe ficar com o que se acha. Erra sobre a própria **norma proibitiva**: **evitável, pena reduzida; inevitável, isento de pena**.

> 📜 **CP, art. 169, parágrafo único, II (apropriação de coisa achada)**
>
> II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

Exemplo · **Erro de proibição INDIRETO (sobre uma causa de justificação)** — Seu Zé vê o ladrão fugindo com sua galinha e atira nas pernas dele, crendo que a legítima defesa permite atirar em quem já foge. Erra sobre o **limite** da justificante: **responde por lesão corporal dolosa, com pena reduzida se o erro era evitável**.

> 📜 **CP, art. 129, caput (lesão corporal)**
>
> Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Exemplo · **Erro de proibição MANDAMENTAL (sobre o dever de agir)** — Lúcia passa por um ciclista caído e ferido na estrada vazia e segue viagem, crendo que só quem causou o acidente tem obrigação de socorrer. Erra sobre o **dever de agir**: **responde por omissão de socorro, com pena reduzida se o erro era evitável**.

> 📜 **CP, art. 135, caput (omissão de socorro)**
>
> Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 20, caput**
>
> O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

> 📜 **CP, art. 21, caput**
>
> O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

🏠 No dia a dia

Na saída do supermercado, João leva para casa o guarda-chuva preto de outro cliente, idêntico ao seu: ele não sabe que a coisa é ALHEIA (erro de tipo). Já o turista que traz da viagem uma planta proibida, sabendo exatamente o que carrega, mas crendo que aqui é permitido, erra sobre a PROIBIÇÃO.

⚠ Pegadinha

A banca troca os rótulos: quem sabe o que faz e só ignora que é proibido NÃO está em erro de tipo.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. Tecnicamente, erro é o conhecimento falso sobre algo (o agente pensa que sabe, mas sabe errado), e ignorância é a ausência total de conhecimento. A distinção é conceitual: o Código Penal dá a ambos o mesmo tratamento, e a doutrina majoritária usa a palavra 'erro' para as duas situações.
2. O mapa do erro, depois da reforma de 1984, segue a lógica finalista: o dolo migrou para o tipo, e a consciência da ilicitude (na forma potencial) ficou na culpabilidade. Daí a divisão: **erro de tipo** (art. 20) recai sobre os elementos do fato descrito no tipo e atinge o dolo; **erro de proibição** (art. 21) recai sobre a ilicitude do comportamento e atinge a culpabilidade. As velhas expressões 'erro de fato' e 'erro de direito' foram abandonadas porque não coincidem com essa divisão: há erro de tipo sobre elemento normativo (jurídico) e há erro de proibição sobre fato.
3. O **erro de tipo** divide-se em essencial (sobre elementar ou circunstância: afasta o dolo) e acidental (sobre dados secundários: objeto, pessoa, execução, resultado, nexo causal; não afasta o dolo). O **erro de proibição** divide-se em direto (sobre a norma proibitiva), indireto (sobre a existência ou os limites

de uma causa de justificação) e mandamental (nos crimes omissivos, sobre o dever de agir). Entre os dois grandes grupos estão as **descriminantes putativas**, cuja classificação depende da teoria da culpabilidade adotada.

4. Há ainda o erro 'às avessas', que cria o **crime putativo**: no delito putativo por **erro de tipo**, o agente pensa praticar crime, mas falta uma elementar (vende talco pensando ser cocaína); no delito putativo por **erro de proibição**, o agente acredita que é crime uma conduta que a lei não pune (o incesto entre adultos, por exemplo). Em ambos não há crime.

🏠 Mais exemplos

- Caçador atira em um vulto que supunha ser um animal e era um colega de caça → erro de tipo (não sabia que atirava em 'alguém').
- Pessoa que encontra uma carteira e fica com ela, crendo que 'achado não é roubado' → erro de proibição (sabe que a coisa é alheia; erra sobre a ilicitude da apropriação, CP 169, parágrafo único, II).
- Agente vende farinha pensando vender cocaína → crime putativo por erro de tipo; não há tráfico.

> **🎯 Como cai na prova**
> A palavra que decide é o objeto do erro: se recai sobre a REALIDADE descrita no tipo (o que se faz), é erro de tipo; se recai sobre a PERMISSÃO jurídica (se pode fazer), é erro de proibição. 'Erro de fato' e 'erro de direito' aparecem como distratores.

3 ERRO DE TIPO ESSENCIAL

Em resumo

- Recai sobre elementar ou circunstância do tipo: sempre exclui o dolo.
  > Ex.: João leva a bicicleta alheia achando ser sua (elementar); Caio mata um menor de 14 que parecia adulto (qualificadora).
- Escusável (invencível ou **INEVITÁVEL**): exclui dolo e culpa; fato atípico.
  > Ex.: O xarope veio do laboratório com rótulo trocado, impossível de perceber: não há crime nenhum.
- Inescusável (vencível ou **EVITÁVEL**): exclui o dolo; pune por culpa, se houver tipo culposo.
  > Ex.: O pai que não confere a etiqueta e intoxica o filho responde por lesão corporal culposa (art. 129, § 6º).
- Sem tipo culposo, o erro vencível também leva à impunidade.
  > Ex.: Ana leva o celular alheio por desatenção: o erro era evitável, mas não existe furto culposo.

Perguntas-guia

1 O que é o erro de tipo essencial?

É a falsa percepção sobre um **elemento do tipo**: uma elementar (como 'coisa alheia') ou uma circunstância (como uma qualificadora). Quem não sabe que realiza o tipo não pode querer realizá-lo: por isso o erro essencial **sempre exclui o dolo**.

Exemplo · **Sobre elementar** — Ana sai da festa com o celular de outra convidada, idêntico ao seu: não sabe que a coisa é **alheia**. **O dolo é excluído**, e como não há furto culposo, o fato é atípico.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Exemplo · **Sobre circunstância** — Caio mata, numa briga, um rapaz de 13 anos que aparentava ser adulto: erra sobre a qualificadora **contra menor de 14 anos**. **Cai só a qualificadora; resta o homicídio simples**.

> 📜 **CP, art. 121, § 2º, IX (homicídio qualificado)**
>
> IX - contra menor de 14 (quatorze) anos: (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

2 O que diz o art. 20?

Errou sobre o que compõe o crime, o dolo cai; mas, se o erro foi fruto de descuido e a lei previr a forma culposa, o agente **responde por culpa**.

> 📜 **CP, art. 20, caput**
>
> O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

3 Escusável ou inescusável?

Escusável (invencível) é o erro em que qualquer pessoa prudente cairia: **exclui dolo e culpa**, e o fato é atípico. **Inescusável** (vencível) é o que um pouco de cuidado evitaria: exclui o dolo, mas deixa a culpa.

Exemplo · **Escusável** — a mãe dá ao filho o xarope de sempre, mas o frasco veio do laboratório com o rótulo trocado, impossível de perceber; a criança se intoxica. Qualquer pessoa prudente erraria: **exclui dolo e culpa, o fato é atípico**.

> 📜 **CP, art. 129, caput (lesão corporal)**
>
> Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Exemplo · **Inescusável** — o pai, com pressa, pega no escuro o frasco errado do armário sem conferir a etiqueta e intoxica o filho. Bastava olhar: **exclui o dolo, mas ele responde por lesão corporal culposa**.

> 📜 **CP, art. 129, § 6º (lesão culposa)**
>
> § 6º Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

4 E se não houver crime culposo?

Aí o erro vencível também leva à **impunidade**: a culpa só se pune quando a lei a prevê expressamente. Ana, que leva o celular alheio por desatenção, não comete crime, porque **não existe furto culposo**.

Exemplo · **Furto** — Ana, desatenta, leva o celular alheio: o erro era evitável, mas **não existe furto culposo**, logo não há crime.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Exemplo · **Dano** — o vizinho joga fora, na faxina, a bicicleta velha do outro, achando que era a sua sucata: ainda que tenha sido descuidado, **não existe dano culposo** e o fato é atípico na esfera penal.

> 📜 **CP, art. 163, caput (dano)**
>
> Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

5 O que diz o art. 18, parágrafo único?

A regra é o crime doloso; o **crime culposo** é exceção e precisa estar escrito na lei. É essa regra que fecha a conta do erro de tipo **vencível**.

> 📜 **CP, art. 18, parágrafo único**
>
> Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

6 E se o erro recair sobre uma circunstância?

Cai só a **circunstância**: o agente responde pelo tipo básico, sem a qualificadora ou o aumento. E, se o erro afastar uma elementar que distingue um crime de outro, há **desclassificação**, como no desacato ao policial à paisana, que vira injúria.

Exemplo · **Circunstância** — Caio não sabia que a vítima tinha 13 anos: **responde por homicídio simples**, sem a qualificadora do § 2º, IX.

> 📜 **CP, art. 121, § 2º, IX (homicídio qualificado)**
>
> IX - contra menor de 14 (quatorze) anos: (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

Exemplo · **Elementar que distingue crimes** — Rui ofende um policial à paisana sem saber que é funcionário público em serviço: **não há desacato; o fato é desclassificado para injúria**.

> 📜 **CP, art. 140, caput (injúria)**
>
> Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 20, caput**
>
> O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

> 📜 **CP, art. 18, parágrafo único**
>
> Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

> 🏠 **No dia a dia**
>
> Na festa, Ana pega no balcão um celular igual ao seu e vai embora com ele: o erro exclui o dolo, e como não existe furto culposo, não há crime nenhum, ainda que ela tenha sido desatenta. Já o pai que, sem conferir a etiqueta, dá ao filho remédio errado e o intoxica responde por lesão culposa se o erro era evitável.

> ⚠ **Pegadinha**
>
> Erro de tipo inescusável não 'diminui pena': ele afasta o dolo e só deixa a culpa, se houver tipo culposo.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. **Erro de tipo essencial** é a falsa representação sobre um elemento que compõe o tipo objetivo: elementares (descritivas, como 'alguém', ou normativas, como 'coisa alheia', 'documento') e circunstâncias (qualificadoras, causas de aumento). Como o dolo é consciência e vontade de realizar os elementos do tipo, quem não conhece um deles não pode tê-lo. Por isso o erro de tipo essencial SEMPRE **exclui o dolo**, seja ele **evitável** ou não.

2. A diferença entre escusável e **inescusável** está na culpa. Escusável (**invencível**, inevitável) é o erro em que incorreria qualquer pessoa prudente naquelas circunstâncias: **exclui dolo e culpa**, e o fato é atípico. Inescusável (vencível, evitável) é o erro que um pouco de cuidado teria evitado: **exclui o dolo**, mas o agente responde por crime culposo, se a lei o previr. É a combinação com o art. 18, parágrafo único: a culpa é excepcional e precisa estar expressa.
3. O critério de aferição é debatido. A doutrina tradicional fala no '**homem médio**'; parte da doutrina moderna prefere aferir pelas condições pessoais do agente (grau de instrução, experiência, circunstâncias do fato), o que torna a análise mais justa. Nas provas objetivas, costuma prevalecer a fórmula do homem médio associada às circunstâncias do caso concreto.
4. Quando o erro recai sobre uma circunstância (qualificadora ou causa de aumento), afasta-se apenas ela, e o agente responde pelo tipo básico. E o **erro de tipo** pode afastar também uma elementar que transforma um crime em outro (desclassificação): quem desacata um policial à paisana sem saber que é funcionário público responde, em tese, por injúria, e não por desacato.
5. No estupro de vulnerável, a Súmula 593 do STJ afasta a relevância do consentimento, da experiência sexual e do relacionamento amoroso. Ela não trata do erro sobre a idade: a doutrina admite, em tese, o **erro de tipo** quando o agente, por circunstâncias concretas e plausíveis, supõe que a vítima tem 14 anos ou mais. É tese de exceção, que depende de prova robusta, e o tema é sensível nas bancas.

⚖️ Jurisprudência

Súmula 593/STJ

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

🏠 Mais exemplos

- Caçador, em mata fechada e ao entardecer, atira em vulto que se movia como animal e mata outro caçador fora da área permitida → se o erro era invencível, fato atípico; se vencível (atirou sem identificar o alvo), homicídio culposo.
- Mulher que, ao sair do hotel, leva por descuido a mala de outro hóspede → erro de tipo sobre 'coisa alheia'; sem furto culposo, não há crime, ainda que o erro fosse evitável.
- Agente que transporta pacote lacrado de um conhecido, sem qualquer indício de que havia droga → pode haver erro de tipo sobre a elementar 'droga'; tráfico não admite forma culposa, logo, provado o erro, não há crime.

🎯 Como cai na prova

A banca escreve 'o erro de tipo inescusável exclui a culpa' ou 'diminui a pena': falso. A fórmula certa é 'sempre exclui o dolo; se vencível, permite a punição por culpa, SE PREVISTO EM LEI'.

4 DESCRIMINANTES PUTATIVAS

Em resumo

- O agente imagina situação que, se existisse, tornaria a ação legítima.
  > Ex.: Carlos vê um vulto com algo brilhante na mão, pensa ser um ladrão armado e atira: era o filho com o celular.
- Erro sobre os FATOS (art. 20 § 1º): erro de tipo permissivo.
  > Ex.: Carlos imagina uma agressão que não existe: o erro é sobre os fatos, tratado pelo art. 20, § 1º.
- Erro sobre a EXISTÊNCIA ou LIMITES da justificante: erro de proibição indireto (art. 21).
  > Ex.: O credor que bate no devedor crendo que pode 'cobrar na marra' erra sobre a existência da justificante.
- Erro de fato vencível → culpa imprópria, se houver tipo culposo.
  > Ex.: Carlos, que nem acendeu a luz antes de atirar no filho, recebe a pena do homicídio culposo.
- CP adota a teoria limitada da culpabilidade (EM, item 19).
  > Ex.: Por isso o morador que atira no 'ladrão' imaginário cai no art. 20, § 1º, e quem atira no ladrão em fuga, no art. 21.

Perguntas-guia

1 O que é uma descriminante putativa?

É uma **causa de justificação** que só existe na cabeça do agente: ele pensa agir em legítima defesa, estado de necessidade ou outra permissão que, na realidade, **não está presente**.

Exemplo · **Legítima defesa putativa** — de madrugada, Carlos vê um vulto com algo brilhante na mão na cozinha e atira: era o filho com o celular. A agressão só existia na cabeça dele: se o erro era plenamente justificado, **fica isento de pena**; se veio de descuido, responde por homicídio culposo.

> **CP, art. 121, § 3º (homicídio culposo)**
>
> § 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

Exemplo · **Estado de necessidade putativo** — no cinema, alguém grita 'fogo!' e Rita, para fugir, empurra e fere um senhor; era alarme falso. Ela supôs um perigo que não existia: **isenta de pena se o erro era justificado**.

> **CP, art. 129, caput (lesão corporal)**
>
> Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

2 Sobre o que o agente pode errar?

Sobre três coisas: os **fatos** (imagina uma agressão que não existe), a **existência** da permissão (crê numa justificante que a lei não prevê) ou os **limites** dela (vai além do que a lei admite). A **classificação depende do objeto** do erro.

Exemplo · **Sobre os FATOS** — Carlos imagina uma agressão que não existe e atira no filho: erro de tipo permissivo (art. 20, § 1º), e, se evitável, **homicídio culposo**.

> 📜 **CP, art. 121, § 3º (homicídio culposo)**
>
> § 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

Exemplo · **Sobre a EXISTÊNCIA** — o credor dá socos no devedor crendo que a lei lhe permite 'cobrar na marra'. Não existe essa justificante: erro de proibição indireto, e **ele responde por lesão corporal dolosa**, com redução se o erro era evitável.

> 📜 **CP, art. 129, caput (lesão corporal)**
>
> Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Exemplo · **Sobre os LIMITES** — Carlos atira no ladrão que já foge, crendo que a legítima defesa vai até aí: erro de proibição indireto, e **responde por homicídio doloso**, com redução se o erro era evitável.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio)**
>
> Art. 121. Matar alguem:

3 O que diz o art. 20, § 1º?

Quem, por erro plenamente justificado, imagina uma situação de fato que tornaria a ação legítima fica **isento de pena**; se o erro veio de descuido e há tipo culposo, responde por **culpa**.

> 📜 **CP, art. 20, § 1º**
>
> § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.

4 Qual teoria o Código adotou?

A **teoria limitada da culpabilidade** (Exposição de Motivos, item 19): erro sobre os fatos é **erro de tipo permissivo** (art. 20, § 1º); erro sobre existência ou limites é **erro de proibição indireto** (art. 21).

5 O que é a culpa imprópria?

É o caso do erro de fato **vencível**: o agente quis o resultado, agiu com dolo, mas é punido com a pena do crime culposo. Por isso a maioria entende que ela **admite tentativa**, ao contrário da culpa própria.

Exemplo · **Culpa imprópria** — Carlos, que nem acendeu a luz para ver quem era, atira querendo acertar o 'ladrão' e mata o filho. Agiu com dolo, mas o erro era vencível: **recebe a pena do homicídio culposo**.

> 📜 **CP, art. 121, § 3º (homicídio culposo)**
>
> § 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

Exemplo · **Com tentativa** — se o filho sobrevive, a maioria admite **tentativa de homicídio culposo**, porque havia vontade de matar: só a pena é a do crime culposo.

> 📜 **CP, art. 121, § 3º (homicídio culposo)**
>
> § 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

6 E se Carlos atira no ladrão que já foge?

Aí ele não erra sobre o fato: sabe que o ladrão está fugindo e acha que a lei permite atirar. O erro recai sobre o **limite** da legítima defesa: é **erro de proibição indireto**, resolvido pelo art. 21.

Exemplo · **Limite da justificante** — o ladrão já pulou o muro com a TV quando Carlos atira pelas costas e o mata. Não há erro sobre o fato: **responde por homicídio doloso**, com redução de 1/6 a 1/3 se o erro era evitável (art. 21).

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio)**
>
> Art. 121. Matar alguem:

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 20, § 1º**
>
> § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.

🏠 No dia a dia

De madrugada, Carlos ouve barulho na cozinha, vê um vulto com algo brilhante na mão e atira: era o filho, que voltara cedo da viagem, segurando o celular. Ele supôs uma agressão que não existia (legítima defesa putativa por erro sobre o fato). Se, ao contrário, Carlos acertasse o ladrão já em fuga, achando que a lei permite atirar em quem foge com seus bens, o erro seria sobre o LIMITE da legítima defesa: erro de proibição indireto.

> **⚠ Pegadinha**
> Na legítima defesa putativa por erro de fato vencível, a pena é a do crime culposo, mas o agente agiu com dolo: é a 'culpa imprópria', que a maioria admite com tentativa.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. **Descriminante putativa** é a causa de justificação (legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito) que existe só na cabeça do agente. O erro pode recair sobre três objetos: (a) os pressupostos de fato da justificante (ele imagina uma agressão que não existe); (b) a existência da justificante (ele pensa que existe uma permissão que a lei não prevê); (c) os limites da justificante (ele sabe que a permissão existe, mas a estende além do que a lei admite).
2. A classificação depende da teoria da culpabilidade. Para a teoria extremada (ou estrita) da culpabilidade, de matriz finalista pura (Welzel), todo erro sobre causa de justificação é **erro de proibição**, inclusive o erro sobre fatos. Para a **teoria limitada da culpabilidade**, o erro sobre os pressupostos fáticos é **erro de tipo permissivo** e segue a disciplina do erro de tipo (art. 20, § 1º); o erro sobre existência e limites é **erro de proibição indireto** (art. 21). A Exposição de Motivos da Parte Geral, item 19, declara a adoção da teoria limitada, e essa é a resposta de prova.
3. Consequências pela teoria limitada: erro de fato plenamente justificado (**invencível**) **isenta de pena**; erro de fato vencível leva à punição a título de culpa, se houver tipo culposo (a chamada **culpa imprópria**, por extensão ou por assimilação). **Erro de proibição indireto** inevitável isenta de pena; evitável diminui a pena de 1/6 a 1/3, mantido o crime doloso.
4. Ponto controvertido: a redação do § 1º fala em '**isento de pena**', e não em '**exclui o dolo**', o que levou parte da doutrina a sustentar uma posição intermediária (teoria que remete à consequência jurídica, ou natureza sui generis): o dolo do tipo subsiste, e o que se afasta é a culpabilidade dolosa, aplicando-se a pena do culposo por política criminal. A posição majoritária e a das bancas segue a Exposição de Motivos: **erro de tipo permissivo**.
5. A **culpa imprópria** é a grande exceção didática: o agente quer o resultado (age com dolo), mas é punido como se fosse culposo, porque a vontade nasceu de um erro **evitável**. Daí a conclusão, majoritária, de que ela admite tentativa, coisa impossível na culpa própria. Não se confunde com o excesso nas justificantes reais (CP, art. 23, parágrafo único), em que a situação justificante existe e o agente vai além dela.

🏠 Mais exemplos

- Segurança vê cliente enfiar a mão no casaco de forma brusca após uma discussão e o imobiliza com violência, supondo que sacaria arma; era a carteira → legítima defesa putativa por erro de fato; se o erro era plenamente justificado, isenção; se não, lesão corporal culposa (culpa imprópria).
- Dono de sítio que pensa ter o direito de 'castigar' fisicamente o invasor já rendido → erro sobre os limites da legítima defesa: erro de proibição indireto (art. 21).
- Agente que, por erro evitável sobre a agressão, atira para matar e erra o alvo → tentativa de homicídio punida com a pena do homicídio culposo reduzida, segundo a corrente majoritária sobre a culpa imprópria.

> 🎯 **Como cai na prova**
>
> Palavras-chave: 'supõe situação de FATO' → art. 20, § 1º (erro de tipo permissivo); 'supõe estar AUTORIZADO' ou 'acredita poder ir além' → art. 21 (erro de proibição indireto). Teoria adotada: LIMITADA da culpabilidade.

5 ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO

Em resumo

- Quem provoca o erro responde pelo crime (art. 20 § 2º).
  > Ex.: O médico que entrega o veneno à enfermeira dizendo ser antibiótico responde pelo homicídio.
- Terceiro com dolo: crime doloso; com culpa: crime culposo.
  > Ex.: Médico que troca o remédio de propósito: homicídio doloso; farmacêutico distraído que troca o rótulo: homicídio culposo.
- O enganado segue as regras do erro: escusável isenta; vencível, culpa.
  > Ex.: A enfermeira que recebe a seringa rotulada do médico fica impune; a que não lê a prescrição responde por culpa.
- Terceiro que usa o enganado é autor mediato.
  > Ex.: O patrão que manda o empregado buscar 'a sua' bicicleta na garagem do vizinho é autor mediato de furto.

Perguntas-guia

1 O que é o erro determinado por terceiro?

É o erro que o agente não comete sozinho: **alguém o induz** a erro. O enganado executa a conduta, mas quem **provocou o engano** também entra na conta.

Exemplo · **Erro provocado com dolo** — o médico, querendo matar o paciente, entrega à enfermeira uma seringa com veneno dizendo ser antibiótico. **O médico responde por homicídio qualificado pelo veneno**; a enfermeira enganada, se o erro era invencível, não responde.

> **CP, art. 121, § 2º, III (homicídio qualificado)**
>
> III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

2 O que diz o art. 20, § 2º?

Quem provoca o erro **responde pelo crime**: o engano que ele criou não o beneficia.

> **CP, art. 20, § 2º**
>
> § 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.

3 O terceiro responde por dolo ou por culpa?

Depende de como provocou o erro: se de propósito, responde pelo **crime doloso**; se por descuido, pelo **crime culposo**, desde que **previsto em lei**.

Exemplo · **Com dolo** — o médico que troca o remédio de propósito: **homicídio doloso**, qualificado pelo veneno.

> 📜 **CP, art. 121, § 2º, III (homicídio qualificado)**
>
> III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

Exemplo · **Com culpa** — o farmacêutico do hospital, distraído, rotula veneno como antibiótico e a enfermeira o aplica: ele **responde por homicídio culposo**.

> 📜 **CP, art. 121, § 3º (homicídio culposo)**
>
> § 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

4 E o enganado, responde?

Segue as regras gerais do erro de tipo: se o erro era **invencível**, fica impune; se era **vencível**, responde por culpa, se houver tipo culposo. Os dois podem ser punidos, mas **sem concurso de pessoas**, porque falta o liame subjetivo.

Exemplo · **Erro invencível** — a enfermeira recebe a seringa lacrada e rotulada do próprio médico: **não responde por nada**.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio)**
>
> Art. 121. Matar alguem:

Exemplo · **Erro vencível** — a enfermeira aplica a dose sem ler a prescrição, que mandava outro remédio: **responde por homicídio culposo**, ao lado do médico, mas sem concurso de pessoas.

> 📜 **CP, art. 121, § 3º (homicídio culposo)**
>
> § 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

5 Qual é a figura dogmática do terceiro que age com dolo?

É a **autoria mediata**: o executor é mero instrumento, e o 'homem de trás' domina o fato. O médico que entrega o veneno à enfermeira é **autor mediato** de homicídio doloso.

Exemplo · **Autoria mediata** — o patrão manda o empregado buscar 'a bicicleta dele' na garagem do vizinho, sabendo que não é sua. O empregado age em erro de tipo: **o patrão responde por furto como autor mediato**.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

📜 Letra da lei

📜 CP, art. 20, § 2º

§ 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.

🏠 No dia a dia

O médico, querendo matar o paciente, entrega à enfermeira uma seringa com veneno dizendo ser o antibiótico prescrito; ela aplica sem desconfiar. O médico responde por homicídio doloso como autor mediato; a enfermeira, se o erro era invencível, não responde por nada.

⚠ Pegadinha

O erro provocado não beneficia quem o provocou: o terceiro responde, e o enganado é avaliado pelas regras comuns do erro.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. No **erro determinado por terceiro**, o agente não erra sozinho: alguém o induz a erro. O § 2º manda punir o terceiro que determina o erro, na modalidade em que agiu: se provocou o erro dolosamente, responde pelo crime doloso; se o provocou por culpa (sem querer, por descuido), responde pelo crime culposo, se houver previsão legal.
2. Quanto ao provocado, aplicam-se as regras gerais: se o erro era **invencível**, fica impune; se era **vencível**, responde por culpa, se houver tipo culposo. Assim, pode haver punição dos dois: o terceiro por dolo e o enganado por culpa, sem **concurso de pessoas** entre eles, porque falta o liame subjetivo dirigido ao mesmo fim.
3. Dogmaticamente, quando o terceiro age com dolo e se vale de quem atua sem dolo, a hipótese é de **autoria mediata**: o executor é mero instrumento, e o 'homem de trás' domina o fato (teoria do domínio do fato). É uma das situações clássicas de autoria mediata, ao lado da coação moral irresistível e da obediência hierárquica (CP, art. 22) e do uso de inimputável.

🏠 Mais exemplos

- Diretor de teatro troca a arma cenográfica por uma verdadeira e carregada; o ator dispara na cena e mata o colega → diretor: homicídio doloso (autor mediato); ator: fato atípico, se nada indicava a troca.
- Farmacêutico entrega por distração frasco errado ao enfermeiro, que, sem ler o rótulo, ministra a substância e lesiona o paciente → ambos podem responder por lesão culposa, cada um pela sua culpa.

🎯 Como cai na prova

A banca descreve o cenário do 'ator e da arma trocada' ou da 'enfermeira e da injeção'. Resposta: responde o terceiro que determinou o erro (autor mediato); o executor só responde se o erro era evitável e houver tipo culposo.

6 ERRO SOBRE OBJETO E PESSOA

Em resumo

- Erro acidental: recai sobre dado secundário; NÃO exclui o dolo.
  > Ex.: O ladrão que leva bijuteria achando ser celular errou um dado secundário: o furto continua inteiro.
- Erro sobre o objeto: queria uma coisa, levou outra; responde pelo que fez.
  > Ex.: Quem leva a caixa de bijuteria achando que era um celular responde por furto da bijuteria que levou.
- Erro sobre a pessoa: confunde a vítima por erro de REPRESENTAÇÃO.
  > Ex.: Pedro vê o vizinho de boné no escuro, pensa que é o pai e acerta exatamente quem mirou.
- Considera-se a vítima VIRTUAL (quem ele queria), não a real.
  > Ex.: Pedro, que mata o vizinho pensando ser o pai, responde com a agravante de crime contra ascendente (art. 61, II, e).

Perguntas-guia

1 O que é erro acidental?

É o erro sobre um **dado secundário** do crime, que não muda a sua essência. O agente sabia que praticava um crime e quis praticá-lo: por isso o erro acidental **não exclui o dolo**.

Exemplo · **Sobre o objeto** — o ladrão leva do carro uma caixa achando que era um celular, mas só havia bijuteria: **responde por furto do mesmo jeito**.

CP, art. 155, caput (furto)

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Exemplo · **Sobre a pessoa** — Pedro mata o vizinho pensando ser o pai: **homicídio doloso consumado**, com as qualidades do pai.

CP, art. 121, caput (homicídio)

Art. 121. Matar alguem:

2 Como se resolve o erro sobre o objeto?

O CP não tem regra; a doutrina manda responder pelo **crime praticado**, considerando a coisa efetivamente atingida. Quem leva a caixa de bijuteria achando que era celular **responde por furto** do mesmo jeito.

Exemplo · **Coisa atingida** — o ladrão leva a caixa de bijuteria achando que era um celular de alto valor: conta a coisa efetivamente subtraída, e, sendo primário e de pequeno valor o que levou, **pode receber o furto privilegiado**.

> 📜 **CP, art. 155, § 2º (furto privilegiado)**
>
> § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

3 O que é o erro sobre a pessoa?

É um erro de **representação**: o agente identifica mal a vítima, mas a execução é perfeita, ele acerta exatamente quem mirou. Pedro **vê mal**, confunde o vizinho com o pai e atira certeiro.

Exemplo · **Error in persona** — no escuro da garagem, Pedro vê o vizinho de boné, pensa que é o pai e atira certeiro: **responde por homicídio doloso com a agravante de crime contra ascendente** (art. 61, II, e), como se tivesse matado o pai.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio)**
>
> Art. 121. Matar alguem:

4 O que diz o art. 20, § 3º?

O erro sobre a pessoa não livra o agente da pena, e consideram-se as qualidades da **vítima virtual** (a pretendida), **não as da vítima real**.

> 📜 **CP, art. 20, § 3º**
>
> § 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

5 A regra da vítima virtual só serve para agravar?

Não: vale **nos dois sentidos**. Aplicam-se as agravantes ligadas à vítima pretendida e **afastam-se as da vítima atingida**: quem quer matar um adulto e mata um idoso não sofre o aumento pela idade.

Exemplo · **Afasta agravante da vítima real** — Lia quer matar o sócio de 40 anos e, por engano de identidade, mata o tio dele, de 70: consideram-se as qualidades do sócio, e **não incide o aumento de 1/3 pela idade**.

> 📜 **CP, art. 121, § 4º, parte final (aumento no homicídio doloso)**
>
> Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

Exemplo · **Aplica agravante da vítima virtual** — quem quer matar uma criança de 10 anos e, por confusão, mata um adulto **responde pelo homicídio qualificado contra menor de 14 anos**.

> 📜 **CP, art. 121, § 2º, IX (homicídio qualificado)**
>
> IX - contra menor de 14 (quatorze) anos: (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 20, § 3º**
>
> § 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

> 🏠 **No dia a dia**
>
> Pedro quer matar o próprio pai e, no escuro da garagem, atira no vizinho, que ele confundiu com o pai por usar o mesmo boné. Responde por homicídio com a agravante de crime contra ascendente (CP, art. 61, II, e), como se tivesse matado o pai. Já quem furta uma caixa achando que levava um celular, e ela continha só bijuteria, responde por furto do mesmo jeito.

> ⚠ **Pegadinha**
>
> No erro sobre a pessoa, as qualidades da vítima REAL são desprezadas: contam as da vítima VIRTUAL, para agravar ou para beneficiar.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. **Erro de tipo acidental** recai sobre dados periféricos do crime, que não mudam a sua essência. Por isso não exclui o dolo nem a culpa: o agente sabia que praticava um crime e quis praticá-lo. As espécies são: **erro sobre o objeto** (error in objecto), **erro sobre a pessoa** (error in persona), erro na execução (aberratio ictus), resultado diverso do pretendido (**aberratio criminis**) e erro sobre o nexo causal (aberratio causae).
2. No **erro sobre o objeto**, o agente confunde a coisa visada (quer subtrair um relógio de ouro e leva um folheado). Não há regra no CP; a doutrina responde: o agente responde pelo crime praticado,

considerando-se a coisa efetivamente atingida. Parte da doutrina adverte que, se o erro sobre o objeto mudar a natureza do crime (pensa subtrair açúcar e leva cocaína, por exemplo), não se trata mais de erro acidental, mas de erro essencial quanto à elementar diferente.

3. No **erro sobre a pessoa**, o problema é de REPRESENTAÇÃO: o agente identifica mal a vítima, mas a execução é perfeita (ele acerta exatamente quem mirou). O § 3º manda considerar as condições e qualidades da **vítima virtual** (a pretendida), e não da **vítima real**. Isso vale nos dois sentidos: aplicam-se as agravantes, qualificadoras e causas de aumento ligadas à vítima pretendida e afastam-se as ligadas à vítima atingida.
4. Ponto de atenção: a ficção da **vítima virtual** vale para a tipificação e para as circunstâncias do crime. Se ela alcança também regras de competência (por exemplo, quando a vítima pretendida atrairia competência diversa da **vítima real**), há divergência doutrinária; nas provas objetivas, a cobrança concentra-se na tipificação e nas agravantes.

🏠 Mais exemplos

- Agente quer matar a ex-mulher por razões da condição do sexo feminino e, por erro de identificação, mata a irmã gêmea dela → responde como se tivesse matado a ex-mulher (vítima virtual), com as circunstâncias ligadas a ela.
- Agente quer matar um desafeto de 30 anos e mata por engano um idoso de 70 → não incide o aumento ligado à idade da vítima real, porque contam as qualidades da vítima virtual.
- Ladrão subtrai bolsa achando que tinha dinheiro e só encontra documentos → furto consumado da bolsa e do que havia nela; erro sobre o objeto é irrelevante.

> **🎯 Como cai na prova**
>
> Erro sobre a pessoa = erro de REPRESENTAÇÃO (vê mal, acerta quem mirou). Erro na execução = erro de EXECUÇÃO (vê bem, mira mal). A consequência é a mesma (vítima virtual), mas o artigo e o mecanismo são diferentes.

7 ABERRATIO ICTUS (ART. 73)

Em resumo

- Erro na EXECUÇÃO: mira certo, acerta pessoa diversa.
  > Ex.: Marcos mira o rival no bar, a bala desvia e acerta o garçom, que estava ao lado.
- Unidade simples: só o terceiro é atingido; responde como se fosse a vítima visada.
  > Ex.: Só o garçom morre: Marcos responde por um homicídio doloso, como se tivesse matado o rival.
- Unidade complexa: atinge os dois; concurso formal (art. 70).
  > Ex.: A bala mata o rival e o garçom: homicídio doloso e culposo em concurso formal, pena aumentada de 1/6 até a metade.
- Pessoa → pessoa. Se for pessoa → coisa, é o art. 74.
  > Ex.: Se Marcos mira o rival e acerta só a vidraça do bar, aplica-se o art. 74, não o art. 73.

Perguntas-guia

1 O que é a aberratio ictus?

É o **erro na execução**: o agente vê bem a vítima, mas, por falta de pontaria ou acidente, atinge **outra pessoa**. A relação é **pessoa → pessoa**; o erro é de mira, não de identificação.

Exemplo · **Erro na execução** — no bar, Marcos mira o rival, mas a bala desvia e mata o garçom: ele viu bem o rival e errou a mira. **Responde por homicídio doloso consumado, como se tivesse matado o rival**.

CP, art. 121, caput (homicídio)

Art. 121. Matar alguem:

2 O que diz o art. 73?

Atingiu pessoa diversa por erro de execução, responde **como se tivesse atingido a vítima visada**, com as qualidades dela (art. 20, § 3º); se atingiu as duas, aplica-se o concurso formal.

CP, art. 73

Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

3 E se só o terceiro for atingido?

É a **unidade simples**: há um só crime doloso, contra a vítima virtual. Marcos, que mata o garçom em vez do rival, responde por **homicídio doloso consumado**, sem somar tentativa contra o rival.

Exemplo · **Unidade simples (homicídio)** — a bala de Marcos acerta só o garçom: **um só homicídio doloso consumado**, sem tentativa contra o rival.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio)**
>
> Art. 121. Matar alguem:

Exemplo · **Unidade simples (lesão)** — Téo dá um soco no desafeto, que se abaixa, e acerta o amigo dele: **responde por uma lesão corporal dolosa**, como se tivesse atingido o desafeto.

> 📜 **CP, art. 129, caput (lesão corporal)**
>
> Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

4 E se forem atingidos os dois?

É a **unidade complexa**: aplica-se o concurso formal do art. 70. Em regra, **concurso formal próprio**: a pena do crime mais grave **aumentada de 1/6 até a metade**.

Exemplo · **Unidade complexa** — a bala de Marcos atravessa o rival, que morre, e mata também o garçom: homicídio doloso + homicídio culposo em concurso formal, com **a pena do mais grave aumentada de 1/6 até a metade**.

> 📜 **CP, art. 70, caput (concurso formal)**
>
> Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

5 O que diz o art. 70 sobre os desígnios autônomos?

Se a ação é dolosa e os crimes resultam de **desígnios autônomos**, as penas **se somam**: é o concurso formal impróprio.

> 📜 **CP, art. 70, caput, segunda parte**
>
> As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

6 E se houve dolo eventual quanto ao terceiro?

Há divergência: uma corrente exige **dolo direto** para cada resultado; outra, com aceitação crescente, admite o **dolo eventual**. Na prova objetiva: dolo quanto aos dois = desígnios autônomos = **cúmulo material**.

Exemplo · **Desígnios autônomos** — Marcos atira no rival no meio do salão lotado, aceitando matar quem estiver na frente, e mata os dois: **as penas dos dois homicídios dolosos se somam**.

> 📜 **CP, art. 70, caput, segunda parte (desígnios autônomos)**
>
> As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 73**
>
> Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

🏠 No dia a dia

No bar, Marcos atira no rival, mas a bala desvia e acerta o garçom, que morre: responde por homicídio doloso consumado como se tivesse matado o rival (unidade simples). Se a bala atravessa o rival e também mata o garçom, há concurso formal: homicídio doloso do rival e homicídio culposo do garçom, com a pena do mais grave aumentada de 1/6 até a metade.

⚠ Pegadinha

Atingiu o desafeto e o terceiro com dolo eventual quanto a este? Aí há desígnios autônomos e as penas se somam (concurso formal impróprio).

📖 Doutrina e aprofundamento

1. Na **aberratio ictus** (erro na execução), o agente representa corretamente a vítima, mas, por acidente ou erro no uso dos meios (falta de pontaria, desvio, a vítima se abaixa), atinge pessoa diversa. A relação é pessoa → pessoa. Diferente do **erro sobre a pessoa**, aqui a vítima pretendida estava presente e corria perigo; o erro é de mira, não de identificação.
2. Na **unidade simples** (resultado único), só o terceiro é atingido. O art. 73 manda responder como se o crime tivesse sido praticado contra a vítima pretendida, com remissão expressa ao art. 20, § 3º: consideram-se as qualidades da **vítima virtual**. Não há tentativa contra a vítima pretendida somada ao crime contra o terceiro: há um só crime, doloso.
3. Na **unidade complexa** (resultado duplo), são atingidas a vítima pretendida e a terceira pessoa. Aplica-se a regra do concurso formal (art. 70): em regra, **concurso formal próprio**, com a pena do crime mais grave aumentada de 1/6 até a metade. Pela doutrina majoritária, o crime contra o terceiro é

imputado a título de culpa; se o agente agiu com dolo (ainda que eventual) quanto ao terceiro, configuram-se **desígnios autônomos** e aplica-se o **concurso formal impróprio**, com soma das penas.

4. Ponto controvertido: se **dolo eventual** basta para os '**desígnios autônomos**' do art. 70, segunda parte. Uma corrente exige **dolo direto** em relação a cada resultado (desígnio = propósito); outra, com aceitação crescente na jurisprudência, admite o dolo eventual. Sinalize a divergência em prova discursiva; nas objetivas, a fórmula mais cobrada é 'dolo quanto aos dois resultados = desígnios autônomos = **cúmulo material**'.
5. A doutrina também distingue a **aberratio ictus** por acidente (sem falha do agente, como a vítima que se move) da aberratio ictus por erro no uso dos meios (falha de pontaria). A consequência é a mesma: a lei equipara as duas formas.

🏠 Mais exemplos

- Mulher tenta envenenar o marido colocando veneno no café dele, mas a sogra toma a xícara por engano e morre → aberratio ictus com unidade simples: homicídio consumado, como se tivesse matado o marido (com as circunstâncias ligadas a ele).
- Atirador mira o desafeto, o mata e a bala fere um pedestre → homicídio doloso + lesão corporal culposa em concurso formal próprio: pena do homicídio aumentada de 1/6 até 1/2.
- Agente atira contra o rival que está no meio de um grupo, aceitando atingir quem estiver ao lado; mata o rival e outra pessoa → desígnios autônomos (para a corrente que admite dolo eventual), soma das penas.

> **🎯 Como cai na prova**
>
> Atenção à relação: pessoa → pessoa é art. 73; pessoa → coisa ou coisa → pessoa é art. 74. E à unidade: um só atingido = como se fosse a vítima visada; dois atingidos = art. 70.

8 ABERRATIO CRIMINIS E CAUSAE

Em resumo

- Aberratio criminis (art. 74): resultado de NATUREZA diversa (coisa × pessoa).
  > Ex.: Bia atira a pedra na vidraça da loja do ex e acerta a cabeça de um cliente: o resultado mudou de natureza.
- Resultado não querido → culpa, se houver tipo culposo; os dois → art. 70.
  > Ex.: Bia responde por lesão culposa; se quebra a vidraça e fere o cliente, dano doloso e lesão culposa em concurso formal.
- Pessoa visada, coisa atingida: não há dano culposo; resta a tentativa.
  > Ex.: Dino atira no rival e acerta só o carro dele: responde por tentativa de homicídio.
- Aberratio causae: resultado ocorre por nexo causal diverso; dolo mantido.
  > Ex.: A vítima empurrada da ponte morre ao bater no pilar, e não afogada: homicídio doloso consumado.

Perguntas-guia

1 O que é a aberratio criminis?

É o erro na execução que produz resultado de **natureza diversa**: o agente quer atingir uma coisa e atinge uma pessoa, ou o contrário. A relação é **coisa × pessoa**; de pessoa para pessoa, é o art. 73.

Exemplo · **Coisa → pessoa** — Bia atira uma pedra para quebrar a vidraça da loja do ex e acerta a cabeça de um cliente: **responde por lesão corporal culposa**.

CP, art. 129, § 6º (lesão culposa)

§ 6º Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

2 O que diz o art. 74?

Sobreveio resultado diverso do pretendido, o agente responde por ele **a título de culpa**, se houver tipo culposo; se ocorreu também o resultado querido, aplica-se o concurso formal.

CP, art. 74

Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo; se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

Exemplo · **Os dois resultados** — a pedra de Bia quebra a vidraça E fere o cliente: dano doloso e lesão culposa em **concurso formal**.

CP, art. 163, caput (dano)

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

3 E se mirou a pessoa e só acertou a coisa?

Aplicar o art. 74 levaria à impunidade, porque **não existe dano culposo**. A solução é punir a **tentativa** do crime pretendido: quem mira o rival e só acerta o carro responde por tentativa de homicídio.

Exemplo · **Pessoa → coisa** — Dino atira no rival e acerta só o carro dele. Pelo art. 74 seria dano culposo, que não existe: **responde por tentativa de homicídio**.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio)**
>
> Art. 121. Matar alguem:

4 O que é a aberratio causae?

É o erro sobre o **nexo causal**: o resultado querido acontece, mas por um caminho diferente do planejado. Como o resultado é o mesmo, o **dolo é mantido**, e o agente responde pelo crime consumado.

Exemplo · **Nexo causal diverso** — Gil empurra a vítima da ponte para que se afogue, mas ela morre ao bater a cabeça no pilar: o resultado querido aconteceu, **homicídio doloso consumado**.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio)**
>
> Art. 121. Matar alguem:

5 O que é o dolo geral?

É a aberratio causae em **dois atos**: o agente pensa ter matado com o primeiro e causa a morte com o segundo, ao ocultar o 'cadáver'. A maioria imputa **homicídio doloso consumado**; a minoria, tentativa mais homicídio culposo.

Exemplo · **Dois atos** — Nei asfixia a vítima, pensa que ela morreu e a joga no rio para sumir com o 'corpo'; a morte vem do afogamento. A maioria imputa **homicídio doloso consumado**.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio)**
>
> Art. 121. Matar alguem:

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 74**
>
> Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo; se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

🏠 No dia a dia

Bia atira uma pedra para quebrar a vidraça da loja do ex e acerta a cabeça de um cliente: responde por lesão corporal culposa (o dano doloso fica absorvido, pois não se consumou). Se a pedra quebra a vidraça E fere o cliente, há concurso formal: dano doloso e lesão culposa. Na aberratio causae, quem empurra a vítima da ponte para que se afogue, mas ela morre ao bater a cabeça no pilar, responde por homicídio doloso consumado.

⚠ Pegadinha

Mirou a pessoa e acertou só a coisa? Dano culposo não existe no CP: o agente responde pela tentativa contra a pessoa.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. Na **aberratio criminis** (ou aberratio delicti, resultado diverso do pretendido), o erro na execução produz um resultado de natureza diferente do que se pretendia: o agente quer atingir uma coisa e atinge uma pessoa, ou vice-versa. É subsidiária ('fora dos casos do artigo anterior'): se o desvio é de pessoa para pessoa, aplica-se o art. 73.
2. Regras: (a) se só ocorre o resultado diverso, o agente responde por ele a título de culpa, se houver tipo culposo; (b) se ocorrem os dois resultados, aplica-se o concurso formal do art. 70. A doutrina aponta a limitação da regra: se o resultado pretendido é mais grave do que o produzido (quer matar uma pessoa e só quebra a vitrine), aplicar o art. 74 levaria à impunidade, pois não há dano culposo; resolve-se punindo a tentativa do crime pretendido.
3. A **aberratio causae** (erro sobre o nexo causal) não tem previsão expressa. Divide-se em erro sobre o nexo causal em sentido estrito (um só ato, e o resultado ocorre por curso causal diverso: empurrar da ponte para afogar, e a vítima morre ao bater no pilar) e **dolo geral** ou erro sucessivo (dois atos: o agente pensa já ter matado com o primeiro e, ao ocultar o 'cadáver', provoca a morte com o segundo, por exemplo, ao lançá-lo no rio, onde morre afogado).
4. Em ambas, a doutrina majoritária mantém o dolo e imputa o resultado como doloso consumado, porque o desvio causal é irrelevante quando o resultado é o mesmo que se quis. Corrente minoritária sustenta, no **dolo geral**, tentativa de homicídio (primeiro ato) em concurso com homicídio culposo (segundo ato). Outro ponto controvertido: se o meio efetivo é diferente do pretendido (pretendia envenenar, mas a vítima morre afogada), qual qualificadora incide? Prevalece que se considera o meio pretendido (o dolo do agente), mas há quem sustente o meio efetivamente empregado. Sinalize a divergência.

🏠 Mais exemplos

- Manifestante atira coquetel para incendiar um ônibus vazio e atinge o motorista, que sofre queimaduras → art. 74: lesão corporal culposa; se também queima o ônibus, concurso formal com o crime de dano ou incêndio.
- Agente mira o rival e só acerta o carro dele → não há dano culposo: responde por tentativa de homicídio (ou de lesão, conforme o dolo).
- Agente estrangula a vítima, pensa que ela morreu e a enterra; a perícia mostra morte por asfixia pela terra → dolo geral: homicídio doloso consumado (posição majoritária).

> 🎯 **Como cai na prova**
>
> Três desvios, três perguntas: errou a PESSOA? (art. 73); errou a NATUREZA do bem? (art. 74); errou só o CAMINHO causal? (aberratio causae, sem artigo, dolo mantido).

9 ERRO DE PROIBIÇÃO (ART. 21)

Em resumo

- O agente sabe o que faz, mas pensa que é PERMITIDO.
  > Ex.: Paulo sabe que a carteira achada é de outro, mas pensa que 'achado não é roubado'.
- Inevitável: isenta de pena (exclui a culpabilidade).
  > Ex.: O agricultor isolado que cria a ave silvestre herdada do avô, sem ter como saber da proibição, fica isento.
- Evitável: crime doloso, pena reduzida de 1/6 a 1/3.
  > Ex.: Quem mora na cidade e fica com a carteira achada, com o nome do dono dentro, tem a pena só reduzida.
- Direto (norma), indireto (justificante), mandamental (dever de agir).
  > Ex.: Direto: fica com a carteira achada; indireto: atira no ladrão em fuga; mandamental: não socorre o ciclista ferido.
- Desconhecer a lei é inescusável, mas atenua (art. 65, II).
  > Ex.: O comerciante que compra celular roubado e diz não saber que era crime responde por receptação, só com atenuante.

Perguntas-guia

1 O que é o erro de proibição?

É o erro sobre a **ilicitude do fato**: o agente sabe exatamente o que faz, mas acredita que é **permitido**. Não se exige que conheça o artigo de lei, basta a **consciência profana** de que a conduta é contrária ao Direito.

Exemplo · **Consciência profana** — Paulo não precisa conhecer o art. 169 do CP; basta poder perceber, como leigo, que ficar com a carteira alheia é errado. Se podia: **responde pelo crime, com redução**.

CP, art. 169, parágrafo único, II (apropriação de coisa achada)

II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

2 O que diz o art. 21?

Ignorar a lei não desculpa ninguém; mas o erro sobre a ilicitude, se inevitável, **isenta de pena**, e, se evitável, reduz a pena de 1/6 a 1/3.

CP, art. 21, caput

O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

3 Evitável ou inevitável?

É **evitável** quando o agente podia, nas circunstâncias, chegar à consciência da ilicitude: instrução, meio social, profissão e acesso à informação contam. Quem fica com a carteira achada **tinha como saber** que devia devolver.

> 📜 **CP, art. 21, parágrafo único**
>
> Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

Exemplo · **Inevitável** — o agricultor isolado, sem rádio nem escola, que cria há décadas a ave silvestre herdada do avô: não tinha como saber da proibição, **fica isento de pena**.

> 📜 **Lei 9.605/1998, art. 29, caput (crime contra a fauna)**
>
> Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Exemplo · **Evitável** — o morador da cidade que fica com a carteira achada, com documentos e nome do dono dentro: tinha como saber, **pena reduzida de 1/6 a 1/3**.

> 📜 **CP, art. 169, parágrafo único, II (apropriação de coisa achada)**
>
> II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

4 O erro de proibição exclui o dolo?

Não. Ele atinge a **culpabilidade** (a potencial consciência da ilicitude): mesmo inevitável, o dolo permanece e o agente é **isento de pena**. Dizer que 'exclui o dolo' é **a pegadinha clássica**.

5 Quais são as espécies?

Direto, sobre a norma proibitiva; **indireto**, sobre a existência ou os limites de uma justificante; **mandamental**, nos crimes omissivos, sobre o **dever de agir**.

Exemplo · **Direto** — Paulo crê que não há lei proibindo ficar com a carteira achada: erra sobre a **norma proibitiva**.

> 📜 **CP, art. 169, parágrafo único, II (apropriação de coisa achada)**
>
> II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

Exemplo · **Indireto** — Seu Zé atira nas pernas do ladrão que foge, crendo que a legítima defesa permite: erra sobre o **limite da justificante** e responde por lesão corporal dolosa.

> 📜 **CP, art. 129, caput (lesão corporal)**
>
> Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Exemplo · **Mandamental** — Lúcia não socorre o ciclista ferido por crer que só o causador do acidente deve ajudar: erra sobre o **dever de agir** e responde por omissão de socorro.

> 📜 **CP, art. 135, caput (omissão de socorro)**
>
> Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:

6 E o simples desconhecimento da lei?

É **inescusável**: não isenta nem reduz pelo art. 21. Funciona apenas como **atenuante genérica** do art. 65, II.

> 📜 **CP, art. 65, II**
>
> II - o desconhecimento da lei;

Exemplo · **Desconhecimento da lei** — o comerciante compra celulares que sabe serem roubados e alega não saber que 'comprar' era crime. Ele sabia que a coisa era produto de crime: **responde por receptação**, só com a atenuante do art. 65, II.

> 📜 **CP, art. 180, caput (receptação)**
>
> Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime

📜 Letra da lei

📜 CP, art. 21, caput

O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

📜 CP, art. 21, parágrafo único

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

📜 CP, art. 65, II

II - o desconhecimento da lei;

🏠 No dia a dia

Um agricultor de uma região isolada, sem acesso a informação, mantém em casa, há décadas, uma ave silvestre herdada do avô, crendo que, por ser 'de família', não há proibição: pode haver erro de proibição inevitável. Já quem acha uma carteira na rua e fica com ela, convencido de que 'achado não é roubado', tinha todos os meios de saber que deve devolver: o erro é evitável e só reduz a pena (CP, art. 169, parágrafo único, II).

⚠ Pegadinha

Erro de proibição NÃO exclui o dolo: mesmo inevitável, ele isenta de pena por afastar a culpabilidade (potencial consciência da ilicitude).

📖 Doutrina e aprofundamento

1. **Erro de proibição** é o erro sobre a ilicitude do fato: o agente conhece perfeitamente a situação de fato, mas acredita que sua conduta é lícita. Não se confunde com **desconhecimento da lei**: ninguém precisa conhecer o artigo de lei ou a pena; basta que tenha (ou pudesse ter) a consciência profana de que a conduta é contrária ao Direito. A doutrina fala em 'valoração paralela na esfera do leigo'. O desconhecimento da lei, em si, é **inescusável** e funciona apenas como atenuante genérica (art. 65, II).
2. Pela **teoria normativa pura** da culpabilidade (finalista), a consciência da ilicitude é POTENCIAL: não se exige que o agente saiba efetivamente que é ilícito, mas que pudesse saber. Por isso o erro **inevitável** exclui a culpabilidade (**isenta de pena**) e o erro **evitável** a mantém, apenas reduzida (diminui a pena de 1/6 a 1/3). O parágrafo único traz o critério: é evitável quando era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir a consciência da ilicitude.
3. Espécies: (a) direto, quando o erro recai sobre a norma proibitiva (o agente desconhece a proibição ou a interpreta mal, como quem pensa que é permitido ficar com coisa achada); (b) indireto, quando recai sobre a existência ou os limites de uma causa de justificação (**descriminante putativa** por **erro de proibição**, segundo a teoria limitada); (c) mandamental, nos crimes omissivos, quando o agente erra sobre o dever de agir (o garante que acredita não ter obrigação de agir em certa situação).
4. O caráter **evitável** se mede pelas circunstâncias concretas do agente: instrução, meio social, profissão, acesso à informação, se o assunto é de conhecimento comum. Para os profissionais de uma atividade

regulada, exige-se o dever de se informar; para o homem comum, a ilicitude de crimes 'naturais' (matar, furtar) é **inescusável**. A redução de 1/6 a 1/3 é graduada pelo grau de evitabilidade: quanto mais fácil seria evitar, menor a redução.

5. Ponto de distinção clássico: a Lei de Contravenções Penais tem regra própria sobre a ignorância ou errada compreensão da lei, quando escusáveis, autorizando o juiz a deixar de aplicar a pena (art. 8º da LCP). É cobrado como especialidade em relação ao art. 21 do CP.

🏠 Mais exemplos

- Estrangeiro recém-chegado que porta pequena quantidade de substância lícita em seu país, de boa-fé e sem indicação de proibição → erro de proibição direto; a evitabilidade depende de seu acesso à informação (viajar a outro país sugere o dever de se informar).
- Pai que crê ter o direito de trancar o filho adulto em casa para 'tratá-lo' → erro sobre os limites de um direito: erro de proibição indireto.
- Salva-vidas em serviço que, por má compreensão do regulamento, crê não ter o dever de socorrer banhista fora da área demarcada e se omite → erro de proibição mandamental (erro sobre o dever de agir); se evitável, responde pelo crime omissivo impróprio com pena reduzida.

> **🎯 Como cai na prova**
> Duas frases fazem a questão: 'desconhecimento da lei é inescusável' (certo) e 'o erro de proibição exclui o dolo' (errado: exclui ou reduz a CULPABILIDADE). Inevitável = isenta; evitável = diminui de 1/6 a 1/3.

10 QUADRO-SÍNTESE DO ERRO

Em resumo

- Tipo essencial: exclui dolo; vencível → culpa, se previsto (art. 20).
  > Ex.: O hóspede que leva do hotel a mala alheia, igual à sua, não comete crime: não há furto culposo.
- Putativa de fato: isenta; vencível → culpa imprópria (art. 20 § 1º).
  > Ex.: O morador que atira no filho pensando ser ladrão fica isento se o erro era justificado; se vencível, homicídio culposo.
- Acidental (objeto, pessoa, ictus, criminis, causae): não exclui o dolo.
  > Ex.: Pedro (confunde a vítima), Marcos (erra a mira), Bia (coisa → pessoa), Gil (nexo diverso): o dolo continua.
- Proibição: inevitável isenta; evitável reduz de 1/6 a 1/3 (art. 21).
  > Ex.: Paulo, que fica com a carteira achada crendo ser lícito, tem a pena reduzida se tinha como saber.

Perguntas-guia

1 Erro de tipo essencial: qual a consequência?

Sempre exclui o dolo. Se invencível, exclui também a culpa e o fato é atípico; se vencível, pune-se por culpa **se houver tipo culposo** (art. 20, caput).

Exemplo · **Exemplo** — o hóspede leva do hotel a mala alheia, igual à sua: **sem dolo e sem furto culposo, não há crime**.

> **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

2 Descriminante putativa por erro de fato: qual a consequência?

Erro plenamente justificado **isenta de pena**; erro vencível leva à **culpa imprópria**, se houver tipo culposo (art. 20, § 1º, teoria limitada).

Exemplo · **Exemplo** — o morador atira no filho pensando ser ladrão: erro justificado **isenta**; vencível, responde por homicídio culposo (culpa imprópria).

> **CP, art. 121, § 3º (homicídio culposo)**
>
> § 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

3 Erro provocado por terceiro: quem responde?

Responde o **terceiro que determinou o erro**, por dolo ou culpa, como **autor mediato** quando age com dolo; o enganado segue as regras gerais (art. 20, § 2º).

Exemplo · **Exemplo** — o médico que dá à enfermeira o veneno no lugar do antibiótico **responde por homicídio qualificado como autor mediato**.

> 📜 **CP, art. 121, § 2º, III (homicídio qualificado)**
>
> III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

4 Errou a pessoa ou errou a mira: o que muda?

O mecanismo: no erro sobre a pessoa (§ 3º) o agente **vê mal**; na aberratio ictus (art. 73) ele **mira mal**. A consequência é a mesma: valem as qualidades da **vítima virtual**.

Exemplo · **Vê mal** — Pedro confunde o vizinho com o pai e o mata: **homicídio com as qualidades do pai**.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio)**
>
> Art. 121. Matar alguem:

Exemplo · **Mira mal** — Marcos mira o rival e a bala mata o garçom: **homicídio como se tivesse matado o rival**.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio)**
>
> Art. 121. Matar alguem:

5 Atingiu bem de natureza diversa ou errou só o caminho causal?

Natureza diversa é **aberratio criminis** (art. 74): culpa pelo resultado não querido, se previsto. Caminho causal diverso é **aberratio causae**: **dolo mantido**, crime consumado.

Exemplo · **Natureza diversa** — Bia mira a vidraça e fere o cliente: **lesão corporal culposa**.

> 📜 **CP, art. 129, § 6º (lesão culposa)**
>
> § 6º Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

Exemplo · **Caminho causal** — a vítima empurrada da ponte morre ao bater no pilar, não afogada: **homicídio doloso consumado**.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio)**
>
> Art. 121. Matar alguem:

6 Erro de proibição: qual a consequência?

Inevitável **isenta de pena**; evitável reduz de 1/6 a 1/3, mantido o crime doloso (art. 21). O **desconhecimento da lei** é inescusável e só atenua.

Exemplo · **Exemplo** — quem fica com a carteira achada crendo que 'achado não é roubado' tinha como saber: **pena reduzida de 1/6 a 1/3**, mantido o crime doloso.

> 📜 **CP, art. 169, parágrafo único, II (apropriação de coisa achada)**
>
> II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

7 Qual a primeira pergunta diante de qualquer caso?

Sobre o que o agente errou? Sobre o fato (erro de tipo), sobre um dado secundário (erro acidental) ou sobre a permissão (erro de proibição). **Classificar vem antes** de aplicar a consequência.

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 20, caput**
>
> O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

> 📜 **CP, art. 21, caput**
>
> O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

🏠 No dia a dia

Num único dia de plantão, o delegado pode ver tudo: o hóspede que leva a mala alheia (erro de tipo), o morador que atira no filho pensando ser ladrão (descriminante putativa), o atirador que acerta o garçom (aberratio ictus) e quem fica com a carteira achada crendo que 'achado não é roubado' (erro de proibição). A pergunta é sempre a mesma: sobre o que o agente errou?

⚠ Pegadinha

Antes de aplicar a consequência, classifique o erro: o mesmo fato pode mudar de artigo conforme o erro recaia sobre o FATO ou sobre a PERMISSÃO.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. Roteiro de solução: (1) o agente errou sobre a realidade ou sobre a permissão? (2) se sobre a realidade, o dado é essencial (elementar, circunstância, pressuposto fático de justificante) ou acidental (objeto, pessoa, execução, resultado, nexo)? (3) se essencial, era **vencível** ou **invencível**, e há tipo culposo? (4) se sobre a permissão, era evitável ou **inevitável**? (5) se acidental, qual a regra de imputação (**vítima virtual**, concurso formal, culpa, dolo mantido)?
2. Quadro comparativo. **ERRO DE TIPO ESSENCIAL** (art. 20, caput): objeto = elementar ou circunstância; inevitável = **exclui dolo e culpa** (atípico); evitável = exclui dolo, pune por culpa se houver tipo

culposo. **DESCRIMINANTE PUTATIVA** POR ERRO DE FATO (art. 20, § 1º): objeto = pressuposto fático da justificante; inevitável = isento de pena; evitável = culpa imprópria, se houver tipo culposo. **ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO** (§ 2º): responde quem determinou o erro, por dolo ou culpa; o enganado segue as regras gerais.

3. ERRO ACIDENTAL: sobre o objeto = responde pelo que atingiu; sobre a pessoa (§ 3º) = qualidades da vítima virtual; aberratio ictus (art. 73) = vítima virtual na unidade simples, art. 70 na unidade complexa; **aberratio criminis** (art. 74) = culpa pelo resultado diverso, se previsto; art. 70 se houver os dois; **aberratio causae** = dolo mantido, resultado consumado (majoritário). **ERRO DE PROIBIÇÃO** (art. 21): direto, indireto ou mandamental; inevitável = isenta de pena; evitável = reduz de 1/6 a 1/3; **desconhecimento da lei** = inescusável, atenuante (art. 65, II).
4. Base teórica que amarra tudo: finalismo (dolo e culpa no tipo; consciência potencial da ilicitude na culpabilidade), **teoria normativa pura** da culpabilidade e, para as **descriminantes putativas**, **teoria LIMITADA da culpabilidade** (Exposição de Motivos da Parte Geral, item 19). Pontos controvertidos a sinalizar em discursivas: natureza do art. 20, § 1º (**erro de tipo permissivo** × sui generis × erro de proibição pela teoria extremada); tentativa na culpa imprópria; dolo eventual e desígnios autônomos no art. 73; qualificadora do meio no dolo geral.

🏠 Mais exemplos

- Hóspede leva mala alheia por engano → erro de tipo essencial; sem furto culposo, atípico.
- Morador atira no filho supondo ser ladrão armado → art. 20, § 1º: isento se o erro era plenamente justificado; se não, homicídio culposo (culpa imprópria).
- Pessoa fica com a carteira achada crendo que 'achado não é roubado' → erro de proibição direto (CP, art. 169, parágrafo único, II); evitável, pena reduzida de 1/6 a 1/3.

> **🎯 Como cai na prova**
> As bancas misturam CONSEQUÊNCIAS: 'exclui o dolo' é do erro de tipo; 'isenta de pena' é do erro inevitável de proibição e da putativa de fato justificada; 'reduz de 1/6 a 1/3' é só do erro de proibição evitável; 'não exclui o dolo' é do erro acidental.

QUADRO 2

CONCURSO DE CRIMES

Quando um só agente pratica vários crimes: somar, aumentar ou unificar?

1 CONCURSO DE CRIMES: O QUE É

Em resumo

- Um ou mais agentes, uma ou mais condutas, DOIS ou mais crimes
  > Ex.: Carlos furta uma bicicleta de manhã e, à noite, agride um desconhecido num bar: dois crimes.
- Não confundir: concurso de PESSOAS (art. 29) é vários agentes, um crime
  > Ex.: Dois amigos furtam juntos uma moto: dois agentes, mas um só furto (art. 155).
- Concurso APARENTE de normas: um fato só, várias leis parecem incidir
  > Ex.: Quem entra na casa só para furtar responde pelo furto; a violação de domicílio fica absorvida.
- Sistemas: cúmulo material (soma), exasperação (aumenta uma), absorção (só a maior)
  > Ex.: Dois furtos de 1 ano: soma = 2 anos; exasperação = 1 ano e 2 meses; absorção = 1 ano.
- O CP usa cúmulo (arts. 69 e 70, 2ª parte) e exasperação (70 e 71)
  > Ex.: Furto + roubo em dias diferentes somam-se (art. 69); dois atropelamentos de uma vez exasperam (art. 70).

Perguntas-guia

1 O que é o concurso de crimes?

É quando o agente, com **uma ou várias condutas**, pratica **dois ou mais crimes**. Não cria crime novo: é matéria de **aplicação da pena** (arts. 69 a 76).

Exemplo · **Dois crimes, um agente** — Carlos furta uma bicicleta de manhã e, à noite, num bar, dá um soco num desconhecido: furto (art. 155) + lesão corporal (art. 129). Se o juiz fixar as mínimas, 1 ano + 3 meses = **1 ano e 3 meses, penas somadas**.

CP, art. 155, caput (furto)

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

2 Qual a diferença para o concurso de pessoas?

No **concurso de pessoas** há vários AGENTES para **um mesmo crime**; no concurso de crimes, há vários CRIMES. Os dois podem coexistir: dois assaltantes que roubam três vítimas.

Exemplo · **Concurso de pessoas** — dois amigos, combinados, furtam juntos uma moto: há **um só furto** (art. 155), e cada um responde por ele na medida da sua culpabilidade (art. 29).

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

Exemplo · **Concurso de crimes** — um só agente furta uma moto na segunda e, na sexta, rouba um celular com faca: furto (mínima de 1 ano) + roubo (mínima de 6 anos) = **7 anos, penas somadas** (art. 69).

> 📜 **CP, art. 157, caput (roubo)**
>
> Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
> Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa.

3 O que diz o art. 29?

Quem colabora de qualquer modo para o crime responde por ele, na medida da sua **culpabilidade**. Serve aqui só de **contraste**: é regra de concurso de pessoas, não de crimes.

> 📜 **CP, art. 29, caput**
>
> Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

4 E o concurso aparente de normas?

Há **um só fato** e várias normas que parecem incidir, mas só uma se aplica, por **especialidade**, **subsidiariedade** ou **consunção**. Por isso não se somam penas: o falso que se esgota no estelionato é absorvido.

Exemplo · **Consunção** — o ladrão pula o muro e entra na casa só para furtar a TV: a violação de domicílio (art. 150) é meio do furto e **fica absorvida**; responde só pelo furto.

> 📜 **CP, art. 150, caput (violação de domicílio)**
>
> Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:
> Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Exemplo · **Especialidade** — motorista distraído mata um pedestre: incide o homicídio culposo do CTB (art. 302), lei especial, e **não o art. 121, § 3º, do CP**; um crime só.

> 📜 **CTB, art. 302, caput (homicídio culposo no trânsito)**
>
> Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
> Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Exemplo · **Falso absorvido** — o golpista falsifica um recibo só para enganar uma vítima e o falso se esgota ali: responde **só pelo estelionato** (art. 171; Súmula 17/STJ).

> 📜 **CP, art. 171, caput (estelionato)**
>
> Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

5 Quais são os sistemas de aplicação da pena?

Cúmulo material (soma), **exasperação** (pena de um crime aumentada de uma fração) e **absorção** (só a mais grave). O CP adota **cúmulo e exasperação**; absorção e cúmulo jurídico não são regra.

Exemplo · **Cúmulo material** — dois furtos simples em dias e lojas diferentes, pena mínima de 1 ano cada: 1 + 1 = **2 anos** (art. 69).

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

Exemplo · **Exasperação** — num só gesto, o ladrão leva as duas mochilas que dois estudantes deixaram no banco da praça: dois furtos, uma conduta → 1 ano + 1/6 = **1 ano e 2 meses** (art. 70).

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

Exemplo · **Absorção** — se fosse adotada, quem furta (1 ano) e rouba (6 anos) cumpriria só os 6 anos do roubo, o mais grave; o CP **não a adota** como regra.

> 📜 **CP, art. 157, caput (roubo)**
>
> Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
> Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa.

6 Como começar a resolver uma questão?

Conte as **CONDUTAS** (uma ou mais) e depois veja o **vínculo** entre os crimes: desígnio único, **desígnios autônomos** ou continuação. Daí sai a espécie: art. 69, 70 ou 71.

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 29, caput (concurso de PESSOAS, para contraste)**
>
> Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

🏠 No dia a dia

Dois amigos furtam juntos uma bicicleta: um crime, dois agentes — concurso de PESSOAS. Um homem, numa mesma noite, furta uma bicicleta e depois agride o vigia: dois crimes — concurso de CRIMES. Quem falsifica um cheque só para aplicar um golpe responde só pelo estelionato: concurso APARENTE.

> **⚠ Pegadinha**
> Concurso aparente de normas NÃO é concurso de crimes: há um só crime, resolvido por especialidade, subsidiariedade ou consunção.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. Há concurso de crimes (concursus delictorum) quando o agente, com uma ou várias condutas, realiza dois ou mais tipos penais, ou o mesmo tipo mais de uma vez. O tema não cria crime: é matéria de APLICAÇÃO DA PENA, por isso está no Título V da Parte Geral (arts. 69 a 76), logo depois do art. 68 (critério trifásico). A pena de cada crime é dosada separadamente e, só depois, entram as regras do concurso.
2. Distinções obrigatórias. (a) **Concurso de pessoas** (art. 29): pluralidade de AGENTES para um mesmo crime; pode coexistir com o concurso de crimes (dois assaltantes que roubam três vítimas). (b) **Concurso aparente de normas** (conflito aparente): há UM só fato e várias normas que parecem incidir, mas só uma se aplica, pelos princípios da especialidade, subsidiariedade, consunção (**absorção**) e, para parte da doutrina, alternatividade. Ali não se somam penas; aqui, sim.
3. Sistemas de aplicação da pena. **Cúmulo material**: somam-se as penas (art. 69 e art. 70, 2ª parte). **Exasperação**: aplica-se a pena de um só crime (a mais grave) aumentada de uma fração (art. 70, 1ª parte, e art. 71). **Absorção**: só a **pena mais grave**, sem aumento — não adotado como regra geral no CP. Cúmulo jurídico: pena intermediária, maior que a do mais grave e menor que a soma — também não adotado. A doutrina lembra que o sistema da exasperação é um favor legal: evita penas desproporcionais.
4. Espécies no CP: **concurso material** (art. 69), **concurso formal próprio** e impróprio (art. 70) e **crime continuado** comum e específico (art. 71). O fio condutor é simples: conte as CONDUTAS (uma ou mais) e veja o VÍNCULO entre os crimes (desígnio único, **desígnios autônomos**, continuação).

⚖️ Jurisprudência

Súmula 17/STJ (consunção: concurso APARENTE, não de crimes)
Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

🏠 Mais exemplos

- Agente falsifica documento e o usa para enganar a vítima, esgotando-se o falso no golpe → um só crime (estelionato), por consunção (Súmula 17/STJ); não há concurso de crimes.
- Dois agentes, juntos, roubam um ônibus e levam o celular de cinco passageiros → concurso de pessoas (art. 29) E concurso de crimes (cinco roubos, art. 70) ao mesmo tempo.
- Agente invade casa para furtar → a violação de domicílio é meio e fica absorvida pelo furto (consunção), não há concurso material.

> **🎯 Como cai na prova**
> A banca troca os três 'concursos'. Palavra que decide: 'vários AGENTES' (pessoas), 'várias NORMAS para um fato' (aparente), 'vários CRIMES' (de crimes).

2 CONCURSO MATERIAL (ART. 69)

Em resumo

- Mais de uma ação ou omissão + dois ou mais crimes
  > Ex.: Furta um celular na segunda e ameaça o vizinho na sexta: duas condutas, dois crimes.
- Homogêneo (crimes iguais) ou heterogêneo (crimes diferentes)
  > Ex.: Dois furtos (homogêneo) ou um furto e uma lesão (heterogêneo): nos dois casos, soma.
- Regra: cúmulo material — as penas se SOMAM
  > Ex.: Dois furtos simples, mínima de 1 ano cada: 1 + 1 = 2 anos.
- Reclusão e detenção: executa-se primeiro a reclusão
  > Ex.: Furto (reclusão, 1 ano) + ameaça (detenção, 1 mês): cumpre primeiro o ano do furto.

Perguntas-guia

1 O que é o concurso material?

É a prática de dois ou mais crimes mediante **mais de uma ação ou omissão**. Exige **pluralidade de condutas** e **pluralidade de crimes**.

Exemplo · **Duas condutas, dois crimes** — João furta um celular na segunda e, na sexta, ameaça o vizinho de morte por causa do barulho: furto (1 ano) + ameaça (1 mês) = **1 ano e 1 mês**; cumpre primeiro a reclusão.

CP, art. 147, caput (ameaça)

Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

2 O que diz o art. 69?

Várias condutas e vários crimes, iguais ou não: as penas **se somam**. Havendo **reclusão** e **detenção**, cumpre-se primeiro a reclusão.

CP, art. 69, caput

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

3 Os crimes precisam ser iguais?

Não. É **homogêneo** quando os crimes são idênticos (dois furtos) e **heterogêneo** quando diferentes (furto e lesão). A própria lei diz **idênticos ou não**.

Exemplo · **Homogêneo** — o agente furta uma loja do centro em março e outra, sem ligação, em agosto: dois furtos simples, mínima de 1 ano cada → **2 anos**.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

Exemplo · **Heterogêneo** — o agente furta (1 ano, reclusão) e, semanas depois, agride um desafeto numa festa (lesão leve, 3 meses, detenção) → **1 ano e 3 meses**, cumprindo-se antes a reclusão.

> 📜 **CP, art. 129, caput (lesão corporal)**
>
> Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
> Pena - detenção, de três meses a um ano.

4 O que dizem os §§ 1º e 2º?

Se por um crime houve pena de prisão **não suspensa**, os demais **não admitem substituição** do art. 44. Se todas forem **restritivas de direitos**, cumprem-se juntas as compatíveis e uma depois da outra as demais.

> 📜 **CP, art. 69, §§ 1º e 2º**
>
> § 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
> § 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.

Exemplo · **§ 1º** — condenado a 6 anos por roubo, sem sursis, e a 1 mês por ameaça: a pena da ameaça **não pode ser trocada** por restritiva de direitos (art. 44).

> 📜 **CP, art. 157, caput (roubo)**
>
> Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
> Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa.

Exemplo · **§ 2º** — duas penas de prestação de serviços em horários que colidem: cumprem-se **uma depois da outra**; prestação pecuniária e serviços, compatíveis, cumprem-se juntas.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

5 Como o juiz faz a conta?

Dosa **cada pena** pelo critério trifásico (art. 68) e **só depois soma**. Se os crimes foram julgados em processos diferentes, a soma se faz na **execução** (LEP, art. 111).

Exemplo · **Dosimetria separada** — estelionato dosado em 1 ano e 6 meses e furto em 1 ano e 2 meses, cada um pelo art. 68 → só depois se somam: **2 anos e 8 meses**.

> 📜 **CP, art. 171, caput (estelionato)**
>
> Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

6 A soma tem limite?

Na sentença, não. O limite é de **cumprimento**: **40 anos** (art. 75). E a prescrição corre para **cada crime** isoladamente (art. 119).

Exemplo · **Limite de cumprimento** — quatro homicídios em ocasiões distintas, 15 anos cada: a sentença fixa **60 anos**, mas o cumprimento para em 40 (art. 75).

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio simples)**
>
> Matar alguem:
> Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 69, caput**
>
> Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

> 📜 **CP, art. 69, § 1º**
>
> § 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código.

> 📜 **CP, art. 69, § 2º**
>
> § 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.

> 🏠 **No dia a dia**
>
> Na segunda-feira, João furta um celular numa loja; na sexta, em outro bairro, agride o vizinho por causa de barulho. São duas condutas e dois crimes diferentes (furto + lesão corporal): concurso material heterogêneo. As penas se somam, e a de reclusão (furto) é cumprida antes da de detenção (lesão).

> ⚠ **Pegadinha**
>
> Concurso material não exige crimes iguais: 'idênticos ou não' está na própria lei.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. **Concurso material** (ou real) exige dois requisitos: pluralidade de condutas (mais de uma ação ou omissão) e pluralidade de crimes. É homogêneo quando os crimes são idênticos (dois furtos) e heterogêneo quando diferentes (furto e lesão). É a regra residual: se não houver unidade de conduta (art. 70) nem os requisitos da continuação (art. 71), as penas se somam.
2. Aplicação: o juiz dosa CADA pena pelo critério trifásico (art. 68) e só depois as soma. Havendo reclusão e detenção, executa-se primeiro a reclusão (art. 69, caput, parte final; e, em geral, a mais grave

primeiro, art. 76). Se os crimes foram julgados em processos diferentes, a soma se faz na execução (LEP, art. 111), para fixar o regime.

3. § 1º: se por um dos crimes foi aplicada pena privativa de liberdade não suspensa (sem sursis), os demais não admitem substituição por restritiva de direitos (art. 44) — seria incoerente o condenado estar preso por um e 'prestando serviços' pelo outro. § 2º: se todas as penas forem restritivas de direitos, cumprem-se simultaneamente as compatíveis (prestação pecuniária e serviços à comunidade) e sucessivamente as incompatíveis (duas limitações de fim de semana, por exemplo).
4. A pena total não tem teto na sentença, mas o CUMPRIMENTO se limita a **40 anos** (art. 75, redação da Lei 13.964/2019). Também a prescrição corre para cada crime isolado (art. 119) — ver passo 8.

🏠 Mais exemplos

- Agente furta (1 a 6 anos, reclusão, na redação da Lei 15.397/2026) e, dias depois, comete ameaça (1 a 6 meses, detenção); penas fixadas em 1 ano e 1 mês → total de 1 ano e 1 mês; cumpre primeiro a reclusão.
- Condenado a 2 anos em regime aberto por furto (pena não suspensa nem substituída) e a 6 meses por outro crime → o § 1º veda a substituição do art. 44 para o segundo.
- Duas penas de prestação de serviços à comunidade, uma em hospital e outra em escola, em horários que colidem → cumprem-se sucessivamente (§ 2º).

> **🎯 Como cai na prova**
> Palavras que decidem: 'mais de uma ação ou omissão' + 'idênticos ou não' + 'cumulativamente'. Cuidado com a ordem: executa-se primeiro a RECLUSÃO.

3 CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 70)

Em resumo

- UMA só ação ou omissão + dois ou mais crimes
  > Ex.: Um só atropelamento por imprudência mata dois pedestres: uma conduta, dois homicídios culposos.
- Sem desígnios autônomos: em regra, culposo ou dolo + culpa
  > Ex.: O pedreiro joga um tijolo sem olhar e fere dois transeuntes: não quis nenhum dos resultados.
- Exasperação: pena mais grave (ou uma, se iguais) + 1/6 a 1/2
  > Ex.: Dois homicídios culposos de trânsito (2 anos): 2 anos + 1/6 = 2 anos e 4 meses.
- Fração conforme o número de crimes: 2 = 1/6 ... 6 ou mais = 1/2
  > Ex.: Roubo de três passageiros com uma só ameaça: 6 anos + 1/5 = 7 anos, 2 meses e 12 dias.

❓ Perguntas-guia

1 O que é o concurso formal?

É a prática de dois ou mais crimes com **uma só ação ou omissão**. Pode ser **homogêneo** (duas mortes culposas) ou **heterogêneo** (uma morte e uma lesão).

Exemplo · **Homogêneo** — distraído com o celular, o motorista atropela e mata dois pedestres: dois homicídios culposos de trânsito, uma conduta → 2 anos + 1/6 = **2 anos e 4 meses**.

> 📜 **CTB, art. 302, caput (homicídio culposo no trânsito)**
>
> Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
> Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Exemplo · **Heterogêneo** — no mesmo atropelamento, um pedestre morre e outro só se fere: aplica-se a pena do mais grave (art. 302, 2 anos) + 1/6 = **2 anos e 4 meses**.

> 📜 **CTB, art. 303, caput (lesão culposa no trânsito)**
>
> Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
> Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

2 O que diz o art. 70, 1ª parte?

Uma conduta e vários crimes: aplica-se a **pena mais grave** (ou uma só, se iguais) **aumentada de 1/6 até a metade**. É o sistema da **exasperação**.

> 📜 **CP, art. 70, caput, 1ª parte**
>
> Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

3 Quando ele é próprio?

Quando **não há desígnios autônomos**: o agente não quis cada resultado de forma independente. Ocorre em crimes **culposos** ou em **dolo + culpa** (atira em A e, por descuido, fere B).

Exemplo · **Culpa + culpa** — o pedreiro, sem olhar, joga um tijolo da obra e fere dois transeuntes: duas lesões culposas → 2 meses + 1/6 = **2 meses e 10 dias**.

> 📜 **CP, art. 129, § 6º (lesão corporal culposa)**
>
> Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)
> Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Exemplo · **Dolo + culpa** — atira para matar A (homicídio, 6 anos) e, por descuido, fere B (lesão culposa, 2 meses): sem desígnios autônomos, é formal próprio; exasperação = 7 anos, mas **vale a soma, 6 anos e 2 meses** (passo 5).

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio simples)**
>
> Matar alguem:
> Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

4 Uma ação é o mesmo que um ato?

Não. A **ação** em sentido jurídico pode se fracionar em **vários atos** e continuar sendo uma conduta só, como vários socos numa mesma briga. O que conta é a **unidade de conduta**.

Exemplo · **Vários atos, uma ação** — numa só briga, o agente dá cinco socos no mesmo desafeto: **uma lesão corporal** (art. 129), não cinco crimes em concurso.

> 📜 **CP, art. 129, caput (lesão corporal)**
>
> Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
> Pena - detenção, de três meses a um ano.

5 Como escolher a fração entre 1/6 e 1/2?

Pelo **número de crimes**: 2 = 1/6; 3 = 1/5; 4 = 1/4; 5 = 1/3; 6 ou mais = 1/2. É a lógica da **Súmula 659/STJ**, mas com teto de **metade**, e não de dois terços.

Exemplo · **3 crimes = 1/5** — com uma só grave ameaça, o assaltante rende três passageiros do ônibus e leva o celular de cada um: 6 anos + 1/5 = **7 anos, 2 meses e 12 dias**.

> 📜 **CP, art. 157, caput (roubo)**
>
> Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
> Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa.

Exemplo · **6 ou mais = 1/2** — a mesma cena com seis passageiros: 6 anos + 1/2 = **9 anos**, o teto do art. 70.

> 📜 **CP, art. 157, caput (roubo)**
>
> Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
> Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa.

6 Por que a lei pune menos aqui?

Porque a unidade de conduta revela **menor reprovabilidade**: é um **favor legal** ao réu. Por isso o resultado nunca pode ficar acima da soma (**concurso material benéfico**, passo 5).

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 70, caput, 1ª parte**
>
> Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

🏠 No dia a dia

Distraído com o celular, um motorista avança o sinal e atropela duas pessoas na faixa, que morrem. Foi UMA conduta (a direção imprudente) e dois homicídios culposos de trânsito: concurso formal próprio. O juiz aplica a pena de um dos homicídios aumentada de 1/6 (dois crimes).

⚠ Pegadinha

Unidade de AÇÃO não é unidade de ATO: uma ação pode ter vários atos (vários socos numa mesma briga).

📖 Doutrina e aprofundamento

1. Concurso formal (ou ideal) é a prática de dois ou mais crimes com uma só conduta. É homogêneo (crimes idênticos: duas mortes culposas) ou heterogêneo (crimes diferentes: morte de um e lesão de outro). O que importa é a unidade de CONDUTA, não de ato: a conduta pode fracionar-se em vários atos e continuar sendo uma só ação em sentido jurídico.
2. É PRÓPRIO (perfeito) quando não há **desígnios autônomos**: o agente não quis, de forma independente, cada resultado. Ocorre tipicamente em crimes culposos, ou num crime doloso somado a outro culposo (atira para matar A e, por imprudência, fere B). Aplica-se o sistema da **exasperação**: a **pena mais grave**, ou uma só se iguais, aumentada de 1/6 até a metade.
3. Critério da fração. O CP não diz como escolher entre 1/6 e 1/2. A jurisprudência consolidada do STJ usa o NÚMERO DE CRIMES: 2 crimes = 1/6; 3 = 1/5; 4 = 1/4; 5 = 1/3; 6 ou mais = 1/2. É a mesma lógica da Súmula 659/STJ (**crime continuado**), mas com teto de metade.
4. Natureza jurídica: o concurso formal é favor legal ao réu, porque a unidade de conduta revela menor reprovabilidade do que a prática de várias condutas. Por isso existe o limite do parágrafo único (o concurso formal não pode resultar em pena maior que a soma — passo 5).

⚖️ Jurisprudência

Súmula 659/STJ (crime continuado; a lógica do número de crimes é usada também no concurso formal)

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

🏠 Mais exemplos

- Um tiro culposo (arma limpa sem verificar) fere três pessoas → três lesões culposas em concurso formal próprio; pena de uma aumentada de 1/5.
- Assaltante, com uma só grave ameaça, rende num ônibus quatro passageiros e leva os bens de cada um → para a jurisprudência do STJ, quatro roubos (patrimônios distintos) em concurso formal; aumento de 1/4.
- Motorista embriagado causa um acidente com uma morte e duas lesões → concurso formal próprio heterogêneo; aplica-se a pena do homicídio culposo, a mais grave, aumentada de 1/5 (três crimes).

🎯 Como cai na prova

Palavras que decidem: 'uma só ação ou omissão' e 'de um sexto até metade'. Atenção: no art. 71 o teto é DOIS TERÇOS; no art. 70 é METADE.

4 CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (DESÍGNIOS AUTÔNOMOS)

Em resumo

- Uma só conduta DOLOSA, mas cada resultado querido de forma autônoma
  > Ex.: A bomba no carro do patrão, sabendo que o motorista também morrerá, mata os dois.
- Consequência: as penas se SOMAM, como no concurso material
  > Ex.: Dois homicídios dolosos de 6 anos numa só explosão: 6 + 6 = 12 anos.
- Desígnio autônomo cabe com dolo direto e, para o STJ, com dolo eventual
  > Ex.: Acelerar contra a torcida rival aceitando matar quem estiver na frente: dolo eventual, penas somadas.
- Continua sendo concurso FORMAL (uma conduta); só a pena é somada
  > Ex.: A explosão é uma conduta só (formal), mas a pena é a do art. 69: soma.

Perguntas-guia

1 O que é o concurso formal impróprio?

É a conduta única **dolosa** em que cada resultado nasce de **desígnios autônomos**: o agente, com uma ação só, quer ou aceita cada crime de forma independente.

Exemplo · **Desígnios autônomos** — para matar o patrão, o funcionário põe uma bomba no carro sabendo que o motorista também morrerá: dois homicídios, mínima de 6 anos cada → **6 + 6 = 12 anos**.

CP, art. 121, caput (homicídio simples)

Matar alguem:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

2 O que diz o art. 70, 2ª parte?

Se a conduta é dolosa e os crimes vêm de desígnios autônomos, as penas **se somam**, como no art. 69. A lei retira o favor da **exasperação**.

CP, art. 70, caput, 2ª parte

As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

3 Continua sendo concurso formal?

Sim. Há **uma só conduta**, então a classificação é de **concurso formal**; o que muda é só o sistema de pena, que passa a ser o **cúmulo material**.

4 Cabe concurso formal impróprio com crime culposo?

Não. O impróprio exige **conduta DOLOSA**; crime **culposo** nunca tem desígnios autônomos. Atirar em A e ferir B por descuido é **concurso formal próprio**.

Exemplo · **Culposo** — motorista que fura o sinal e mata dois pedestres não quis nenhuma morte: **formal próprio**, 2 anos + 1/6 = 2 anos e 4 meses, nunca a soma.

> 📜 **CTB, art. 302, caput (homicídio culposo no trânsito)**
>
> Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
> Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Exemplo · **Doloso com desígnios** — o atirador dispara uma rajada para matar os dois rivais que conversam lado a lado: quis as duas mortes → **12 anos, penas somadas**.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio simples)**
>
> Matar alguem:
> Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

5 E com dolo eventual?

Parte da doutrina exige **dolo direto**. Prevalece no STJ que os desígnios autônomos abrangem também o **dolo eventual**: basta assumir o risco de cada resultado. Em prova objetiva, siga os tribunais.

Exemplo · **Dolo eventual** — o motorista acelera de propósito contra a torcida rival, aceitando matar quem estiver na frente, e mata três: para o STJ, desígnios autônomos → 6 × 3 = **18 anos**.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio simples)**
>
> Matar alguem:
> Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

6 Qual o exemplo clássico?

A bomba no carro para matar o patrão, sabendo que o motorista também morrerá: **dolo direto de segundo grau** quanto ao motorista. Uma explosão, dois homicídios dolosos, **penas somadas**.

Exemplo · **Bomba no carro** — se fosse formal próprio, seriam 6 anos + 1/6 = 7 anos; como há desígnios autônomos, **6 + 6 = 12 anos**: a lei retira o favor da exasperação.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio simples)**
>
> Matar alguem:
> Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

📜 Letra da lei

📜 CP, art. 70, caput, 2ª parte

As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

🏠 No dia a dia

Para matar o patrão, o funcionário põe uma bomba no carro dele, sabendo que o motorista também estará lá dentro e morrerá. Uma só explosão, mas ele quis (ou aceitou) as duas mortes: concurso formal impróprio. As penas dos dois homicídios dolosos se somam.

⚠ Pegadinha

Impróprio exige conduta DOLOSA: crime culposo nunca tem desígnios autônomos.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. O concurso formal é IMPRÓPRIO (imperfeito) quando a conduta única é dolosa e os crimes resultam de **desígnios autônomos** — o agente, com uma só ação, persegue ou aceita cada resultado de forma independente. A lei, aqui, retira o favor da **exasperação**: as penas se aplicam cumulativamente, 'consoante o disposto no artigo anterior' (art. 69). A classificação continua sendo concurso formal; muda só o sistema de pena.
2. Desígnio autônomo é a pluralidade de vontades dirigidas a resultados distintos. O exemplo da bomba é o clássico do **dolo direto** de segundo grau (dolo de consequências necessárias): a morte do motorista é efeito colateral certo do meio escolhido. Há também quem, com um só tiro de fuzil, quer matar duas pessoas alinhadas.
3. **Dolo eventual**. Parte da doutrina sustenta que 'desígnio' exige vontade dirigida, portanto **dolo direto**. Prevalece na jurisprudência do STJ que os **desígnios autônomos** abrangem também o dolo eventual: basta que o agente tenha assumido o risco de cada resultado de modo independente. Ponto CONTROVERTIDO na doutrina; em prova objetiva, siga a posição dos tribunais superiores.
4. Latrocínio com várias vítimas: tema também controvertido. Para a jurisprudência do STJ, uma só subtração com duas ou mais mortes gera vários latrocínios em **concurso formal impróprio**; há decisões e doutrina que veem crime único, com a pluralidade de mortes valorada na pena-base. Sinalize a controvérsia e verifique a posição atual antes da prova.

🏠 Mais exemplos

- Agente envenena a garrafa de água de uma reunião para matar o sócio, sabendo que os outros dois presentes também beberão → três homicídios dolosos, concurso formal impróprio, penas somadas.
- Agente atira para matar A e, por descuido, atinge B, que sofre lesão → dolo + culpa, sem desígnios autônomos → concurso formal PRÓPRIO (exasperação).
- Motorista que dispara de propósito contra a multidão de torcedores rivais, aceitando matar quem estiver no caminho → para o STJ, dolo eventual compatível com desígnios autônomos; penas somadas.

> 🎯 **Como cai na prova**
>
> Palavras que decidem: 'ação ou omissão DOLOSA' e 'desígnios autônomos' → 'cumulativamente'. Se o enunciado diz 'culposo', é concurso formal próprio.

5 CONCURSO MATERIAL BENÉFICO

Em resumo

- A exasperação não pode dar pena MAIOR que a soma
  > Ex.: Homicídio (6 anos) + lesão culposa (2 meses): exasperação de 7 anos supera a soma de 6 anos e 2 meses.
- Se 'mais grave + aumento' superar a soma, aplica-se a soma
  > Ex.: No mesmo caso, o juiz aplica 6 anos e 2 meses, e não 7 anos.
- Garante que o favor legal não vire prejuízo ao réu
  > Ex.: Quem pratica uma só conduta nunca recebe pena maior que quem praticou duas.
- Vale também para o crime continuado (art. 71, p.ú.)
  > Ex.: Dois roubos continuados de 6 anos: o triplo (18) cede à soma (12 anos).

Perguntas-guia

1 O que é o concurso material benéfico?

É a regra que impede a **exasperação** de dar pena **maior que a soma**. Se a pena aumentada superar o cúmulo, aplica-se o **cúmulo material**.

Exemplo · **Soma menor** — com um só disparo, o agente mata o desafeto (6 anos) e fere de raspão um ciclista (lesão culposa, 2 meses): exasperação = 7 anos; soma = **6 anos e 2 meses, que prevalece**.

CP, art. 129, § 6º (lesão corporal culposa)

Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)
Pena - detenção, de dois meses a um ano.

2 O que diz o art. 70, parágrafo único?

A pena do concurso formal **não pode passar** da que resultaria da soma do art. 69. O juiz faz as **duas contas** e aplica a menor.

CP, art. 70, parágrafo único

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

3 Quando o problema aparece?

Quando as penas são **muito diferentes**: um crime grave e um leve. O aumento mínimo de 1/6 sobre a pena alta fica **maior que a pena inteira** do crime leve, e somar passa a ser melhor para o réu.

Exemplo · **Penas distantes** — homicídio doloso (6 anos) + lesão culposa (2 meses): o 1/6 sobre 6 anos dá 1 ano, mais que a lesão inteira → **aplica-se a soma**.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio simples)**
>
> Matar alguem:
> Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Exemplo · **Penas próximas** — num só gesto, leva as mochilas de dois estudantes (dois furtos, 1 ano cada): exasperação = 1 ano e 2 meses; soma = 2 anos → **aplica-se a exasperação**.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

4 Como fica a conta no exemplo do disparo?

Homicídio doloso (6 anos) + lesão culposa (2 meses): **exasperação** = 7 anos; **soma** = 6 anos e 2 meses. Aplica-se **a soma**, porque é menor.

5 Vale também para o crime continuado?

Sim. O art. 71, parágrafo único, manda observar as regras do parágrafo único do art. 70; a doutrina estende a regra ao **crime continuado**. O favor legal **nunca vira prejuízo** ao réu.

Exemplo · **Continuado específico** — dois roubos contra vítimas diferentes, 6 anos cada: o juiz quer triplicar (18 anos), mas a soma é 12 → a pena **não passa de 12 anos**.

> 📜 **CP, art. 157, caput (roubo)**
>
> Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
> Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa.

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 70, parágrafo único**
>
> Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

> 🏠 **No dia a dia**
>
> Um homem atira para matar o desafeto e, sem querer, o projétil fere de raspão um ciclista. Homicídio doloso (pena de 6 anos) + lesão culposa (2 meses): pela exasperação seriam 6 anos + 1/6 = 7 anos; pela soma, 6 anos e 2 meses. Como a soma é menor, aplica-se a soma.

> **⚠ Pegadinha**
> O parágrafo único favorece o réu: não é regra que permite somar 'para punir mais'.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. O **concurso material benéfico** (ou favorável) é a válvula do parágrafo único do art. 70: a **exasperação** existe para beneficiar o réu, e não pode acabar punindo mais do que puniria a simples soma do art. 69. O juiz faz as duas contas — exasperação e cúmulo — e aplica a menor.
2. O problema aparece quando os crimes têm penas muito diferentes: um grave (homicídio doloso) e um leve (lesão culposa). O aumento mínimo de 1/6 sobre a pena alta passa a ser maior que a pena inteira do crime leve. Nesse caso, somar é melhor para o réu.
3. O art. 71, parágrafo único (**crime continuado específico**), manda observar 'as regras do parágrafo único do art. 70': por isso a doutrina estende o **concurso material benéfico** também ao crime continuado. Na prática, a comparação é sempre entre a pena exasperada e a **soma das penas** efetivamente dosadas.

🏠 Mais exemplos

- Homicídio doloso (6 anos) + lesão culposa (2 meses) com um só disparo → exasperação: 7 anos; soma: 6 anos e 2 meses → aplica-se a soma (art. 70, p.ú.).
- Dois homicídios culposos de trânsito com penas de 2 anos cada → exasperação: 2 anos e 4 meses; soma: 4 anos → aplica-se a exasperação (é menor).

> **🎯 Como cai na prova**
> A banca descreve o caso e pede a pena final. Faça as duas contas. Palavra que decide: 'não poderá a pena exceder'.

6 CRIME CONTINUADO COMUM (ART. 71)

Em resumo

- Várias condutas + crimes da MESMA ESPÉCIE + mesmas condições
  > Ex.: Cinco bicicletas furtadas, uma por dia, no mesmo bicicletário: furtos continuados.
- Condições: tempo, lugar, maneira de execução e semelhantes
  > Ex.: Mesma cidade, intervalo de poucos dias e o mesmo modo de agir ligam os furtos.
- STJ e STF: teoria objetivo-subjetiva — exige unidade de desígnios
  > Ex.: O golpista que aplica o mesmo golpe do boleto falso em três clientes, num plano só, continua o crime.
- Pena de um crime + 1/6 a 2/3, conforme o número (Súmula 659/STJ)
  > Ex.: Dez furtos continuados: 1 ano + 2/3 = 1 ano e 8 meses.
- Habitualidade criminosa NÃO é continuidade
  > Ex.: O ladrão profissional com quatro furtos sem plano comum soma: 4 anos.

Perguntas-guia

1 O que é o crime continuado?

São **vários crimes da mesma espécie**, praticados em condições semelhantes, que a lei trata **como um só para a pena**. O Brasil adota a teoria da **ficção jurídica**.

Exemplo · **Série de furtos** — em cinco dias seguidos, o agente furta uma bicicleta por dia no mesmo bicicletário, do mesmo jeito: cinco furtos → 1 ano + 1/3 = **1 ano e 4 meses**.

CP, art. 155, caput (furto)

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

2 O que diz o art. 71, caput?

Várias condutas, crimes da mesma espécie e mesmas condições de **tempo, lugar e modo**: aplica-se a pena de um só crime (ou a mais grave) **aumentada de 1/6 a 2/3**.

CP, art. 71, caput

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

3 O que é crime da mesma espécie?

Para a maioria do STJ, crimes previstos **no mesmo tipo penal**; por isso **roubo e extorsão** não se continuam. Parte da doutrina aceita crimes que protegem o mesmo **bem jurídico**. Ponto controvertido.

Exemplo · **Mesmo tipo** — três furtos seguidos no mesmo bairro e pelo mesmo modo: todos do art. 155 → **continuidade**, 1 ano + 1/5 = 1 ano, 2 meses e 12 dias.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

Exemplo · **Tipos diferentes** — rouba um pedestre e, dias depois, extorque outro: para o STJ não são da mesma espécie → **concurso material**, 6 + 4 = 10 anos.

> 📜 **CP, art. 158, caput (extorsão)**
>
> Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
> Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

4 Basta preencher os requisitos objetivos?

A Exposição de Motivos sinaliza a **teoria objetiva pura**, mas STJ e STF adotam a **teoria objetivo-subjetiva**: exige-se também **unidade de desígnios**, um plano comum ligando os crimes.

Exemplo · **Com unidade de desígnios** — o golpista aplica, numa semana, o mesmo golpe do boleto falso em três clientes, num plano só: estelionatos continuados → 1 ano + 1/5 = **1 ano, 2 meses e 12 dias**.

> 📜 **CP, art. 171, caput (estelionato)**
>
> Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Exemplo · **Sem unidade de desígnios** — o ladrão que vive de furtos, sem plano comum, em cidades distantes: quatro furtos → **4 anos, somados** (art. 69).

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

5 Como se escolhe a fração?

Pelo número de infrações (**Súmula 659/STJ**): 2 = 1/6; 3 = 1/5; 4 = 1/4; 5 = 1/3; 6 = 1/2; **7 ou mais = 2/3**.

Exemplo · **2 infrações = 1/6** — dois furtos continuados: 1 ano + 1/6 = **1 ano e 2 meses**.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

Exemplo · **7 ou mais = 2/3** — dez furtos continuados: 1 ano + 2/3 = **1 ano e 8 meses**.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

6 O criminoso habitual tem continuidade?

Não. **Habitualidade** ou **reiteração criminosa** não é continuação, porque falta a unidade de desígnios. O 'profissional do crime' responde em **concurso material**.

Exemplo · **Habitualidade** — o 'profissional' com quatro furtos sem plano comum responde pela soma: **4 anos**, e não 1 ano + 1/4 = 1 ano e 3 meses da continuidade.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 71, caput**
>
> Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

🏠 No dia a dia

Uma caixa de supermercado, durante dez dias seguidos, tira R$ 50 do caixa no fim do expediente, sempre do mesmo jeito. São dez furtos, mas, pelas mesmas condições de tempo, lugar e modo, os seguintes são a continuação do primeiro: crime continuado. Pena de um furto aumentada de 2/3 (sete ou mais).

⚠ Pegadinha

Ficção jurídica: são vários crimes tratados como um só PARA A PENA; prescrição e outros efeitos seguem cada crime.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. Natureza: o Brasil adota a teoria da FICÇÃO JURÍDICA (Carrara): há vários crimes, mas a lei os trata como um só para fins de pena. As teorias da unidade real (um só crime de fato) e mista (um terceiro crime) não prevalecem. O instituto nasceu para evitar penas desproporcionais a quem pratica pequenos delitos em série.
2. Requisitos objetivos: (1) pluralidade de condutas; (2) crimes da **MESMA ESPÉCIE**; (3) homogeneidade de tempo, lugar, modo de execução e outras condições semelhantes. 'Mesma espécie': para a jurisprudência majoritária do STJ, crimes previstos no mesmo tipo penal (por isso roubo e extorsão, ou roubo e latrocínio, não se continuam); parte da doutrina aceita crimes que protegem o mesmo bem jurídico (furto e apropriação indébita). Ponto CONTROVERTIDO. Tempo: a jurisprudência usa como parâmetro um intervalo de até cerca de 30 dias entre os crimes; lugar: mesma cidade ou cidades vizinhas.
3. Requisito subjetivo. A Exposição de Motivos da reforma de 1984 sinaliza a **teoria objetiva pura** (bastam os requisitos objetivos). Mas STJ e STF adotam a **teoria OBJETIVO-SUBJETIVA** (mista): além dos requisitos objetivos, exige-se **unidade de desígnios** — os crimes devem estar ligados por um plano comum, um aproveitando a oportunidade do anterior. Por isso a reiteração criminosa ou habitualidade (o 'profissional do crime') não gera continuidade: é **concurso material**.
4. Pena: a de um só crime, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada de 1/6 a 2/3. O critério da fração é o NÚMERO DE INFRAÇÕES (Súmula 659/STJ): 2 = 1/6; 3 = 1/5; 4 = 1/4; 5 = 1/3; 6 = 1/2; 7 ou mais = 2/3. Se houver concurso formal e continuidade nos mesmos fatos, a jurisprudência aplica só o aumento da continuidade, para evitar bis in idem.

⚖️ Jurisprudência

Súmula 659/STJ

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Súmula 711/STF

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.

🏠 Mais exemplos

- Funcionário que, por três meses, desvia mercadorias do estoque toda semana, sempre pelo mesmo método → furtos continuados (mais de sete) → pena de um aumentada de 2/3.
- Agente que vive de assaltos, em bairros e cidades diferentes, sem plano comum → habitualidade criminosa: concurso material, sem continuidade (teoria objetivo-subjetiva).
- Agente rouba um pedestre e, dias depois, pratica extorsão contra outro → crimes de espécies diferentes para o STJ → concurso material.

🎯 Como cai na prova

Palavras que decidem: 'mesma espécie', 'condições de tempo, lugar, maneira de execução' e 'continuação do primeiro'. Teto de DOIS TERÇOS. Se o enunciado fala em 'habitualidade' ou 'reiteração', a resposta é concurso material.

7 CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (ART. 71, P.Ú.)

Em resumo

- Crimes DOLOSOS + vítimas DIFERENTES + violência ou grave ameaça à pessoa
  > Ex.: Três roubos à mão armada contra pessoas diferentes no mesmo ponto de ônibus.
- Aumento ATÉ O TRIPLO, guiado pelas circunstâncias judiciais
  > Ex.: Roubo de 6 anos pode chegar a 18, conforme culpabilidade, antecedentes e motivos.
- Limites: concurso material benéfico (70, p.ú.) e 40 anos (75)
  > Ex.: Dois homicídios de 6 anos: o triplo (18) fica limitado à soma (12 anos).
- Superou a antiga Súmula 605/STF (que vedava continuidade nos crimes contra a vida)
  > Ex.: Três homicídios por vingança, em dias seguidos e pelo mesmo modo, admitem continuidade.

Perguntas-guia

1 O que é o crime continuado específico?

É a continuidade em crimes graves contra a pessoa, com pena **até o triplo**. Também chamado de **continuado qualificado**.

Exemplo · **Três roubos** — em uma semana, o assaltante armado rouba três pessoas no mesmo ponto de ônibus: pena de um roubo (6 anos) **até o triplo, 18 anos**, que aqui coincide com a soma.

CP, art. 157, caput (roubo)

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa.

2 O que diz o art. 71, parágrafo único?

Crimes **dolosos**, contra **vítimas diferentes**, com **violência ou grave ameaça à pessoa**: o juiz pode aumentar a pena de um crime **até o triplo**, conforme as circunstâncias, respeitados o art. 70, p.ú., e o art. 75.

CP, art. 71, parágrafo único

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

3 Os requisitos são alternativos?

Não, são **cumulativos**. Faltando **vítimas diferentes** (duas vezes a mesma vítima) ou **violência à pessoa** (furto de carros), volta-se ao caput: até 2/3.

Exemplo · **Sem violência à pessoa** — três carros de vizinhos furtados em três tardes seguidas: continuidade COMUM → 1 ano + 1/5 = **1 ano, 2 meses e 12 dias**.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

Exemplo · **Mesma vítima** — o agente rouba duas vezes o mesmo comerciante: falta 'vítimas diferentes' → continuidade comum, 6 anos + 1/6 = **7 anos**.

> 📜 **CP, art. 157, caput (roubo)**
>
> Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
> Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa.

4 Como o juiz fixa o aumento?

Pelas **circunstâncias judiciais** (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias), somadas ao número de crimes. O mínimo continua sendo **1/6**, o do caput.

5 O triplo tem limite?

Tem dois: o **concurso material benéfico** (a pena **não passa da soma**) e o **cumprimento máximo de 40 anos** (art. 75).

Exemplo · **Teto da soma** — dois homicídios continuados contra vítimas diferentes, 6 anos cada: o triplo daria 18 anos, mas a soma é 12 → **12 anos** (art. 70, p.ú.).

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio simples)**
>
> Matar alguem:
> Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

6 E a Súmula 605/STF ainda vale?

Não. Ela vedava continuidade nos crimes contra a vida, e a redação de 1984 a **superou**. Homicídios podem ser continuados, desde que presentes os requisitos, inclusive a **unidade de desígnios**.

Exemplo · **Homicídios continuados** — por vingança, o agente mata três irmãos em dias seguidos, pelo mesmo modo: cabe a continuidade específica → 6 anos **até o triplo**, sem passar da soma nem dos 40 anos.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio simples)**
>
> Matar alguem:
> Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 71, parágrafo único**
>
> Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

🏠 No dia a dia

Em uma semana, um assaltante armado rouba, sempre no mesmo ponto de ônibus e pelo mesmo modo, três pessoas diferentes. Os crimes são dolosos, contra vítimas distintas e com grave ameaça: crime continuado específico. O juiz pode aumentar a pena de um roubo até o triplo.

⚠ Pegadinha

Os três requisitos são cumulativos: faltando vítimas diferentes ou violência à pessoa, volta-se ao caput (até 2/3).

📖 Doutrina e aprofundamento

1. O parágrafo único criou o **crime continuado ESPECÍFICO** (qualificado), para crimes graves contra a pessoa. Requisitos, além dos do caput: crimes dolosos; **vítimas diferentes**; **violência ou grave ameaça** à PESSOA (violência contra coisa não basta). Antes da reforma de 1984, a Súmula 605/STF vedava a continuidade nos crimes contra a vida; a nova redação a superou expressamente.
2. Pena: o juiz pode aumentar a de um só crime (ou a mais grave) **ATÉ O TRIPLO**, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias — isto é, elementos do art. 59. O mínimo, segundo a doutrina, continua sendo 1/6 (o do caput). A jurisprudência do STJ considera o número de crimes somado a essas circunstâncias para fixar a fração.
3. Limites expressos: (a) o parágrafo único do art. 70 — a pena não pode exceder a soma (**concurso material benéfico**); (b) o art. 75 — o cumprimento não passa de **40 anos**. O triplo, portanto, é teto que se ajusta à soma real das penas.

4. Crimes sexuais e de homicídio podem ser objeto da continuidade específica quando presentes os requisitos, inclusive a **unidade de desígnios** exigida pela jurisprudência (passo 6). Sem ela, é **concurso material**.

🏠 Mais exemplos

- Agente mata, por vingança, três integrantes de uma família, em dias seguidos, pelo mesmo modo → homicídios dolosos contra vítimas diferentes com violência → continuidade específica, aumento até o triplo, sem ultrapassar a soma.
- Agente furta, em três noites seguidas, três carros de vizinhos diferentes → não há violência ou grave ameaça à pessoa → continuidade COMUM (caput), aumento de 1/5.
- Agente rouba duas vezes a MESMA vítima → falta 'vítimas diferentes' → continuidade comum.

> **🎯 Como cai na prova**
> Palavras que decidem: 'dolosos', 'vítimas diferentes', 'violência ou grave ameaça à pessoa', 'até o triplo'. A banca costuma dizer que a Súmula 605/STF ainda vale: está superada.

8 MULTA, LIMITE E PRESCRIÇÃO

Em resumo

- Multa: aplicada distinta e integralmente para cada crime (art. 72)
  > Ex.: Furto com 10 dias-multa + estelionato com 15: paga 25 dias-multa.
- Cumprimento máximo: 40 anos; somas maiores se unificam (art. 75)
  > Ex.: Cinco homicídios de 12 anos somam 60 na sentença, mas o cumprimento para em 40.
- Prescrição: conta-se a pena de CADA crime, isoladamente (art. 119)
  > Ex.: Ameaça de 1 mês prescreve em 3 anos; furto de 1 ano, em 4, cada um no seu prazo.
- Crime continuado: prescrição sem o acréscimo (Súmula 497/STF)
  > Ex.: Pena de 2 anos + 1/3 por continuidade: a prescrição se conta sobre os 2 anos.

Perguntas-guia

1 Como fica a multa no concurso de crimes?

Cada crime tem a sua, aplicada **distinta e integralmente**: as multas não se exasperam, somam-se.

CP, art. 72

No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

Exemplo · **Multas somadas** — furto com 10 dias-multa e estelionato com 15 dias-multa, em concurso material: paga **25 dias-multa**, uma multa por crime (art. 72).

CP, art. 171, caput (estelionato)

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

2 E no crime continuado?

Ponto **controvertido**. O STJ entende que o art. 72 **não se aplica** à continuidade, tratada como crime único: aplica-se **uma só multa** com o aumento do art. 71. Parte da doutrina defende a soma.

3 O que diz o art. 75?

Ninguém cumpre mais de **40 anos** de prisão; somas maiores são **unificadas** nesse limite (Lei 13.964/2019; antes, 30 anos).

> 📜 **CP, art. 75, caput e § 1º**
>
> O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
> § 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo.

Exemplo · **Unificação** — cinco homicídios, 12 anos cada: a condenação soma **60 anos**, mas o cumprimento é unificado em 40.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio simples)**
>
> Matar alguem:
> Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

4 A pena unificada serve para benefícios?

Não. Progressão e livramento se calculam sobre a **pena total**, não sobre os 40 anos (**Súmula 715/STF**, lida hoje com 40). O limite é de **cumprimento**, não de condenação.

5 O que diz o art. 119?

Na prescrição, conta-se a pena de **cada crime, isoladamente**. Um crime pode prescrever e o outro não.

> 📜 **CP, art. 119**
>
> No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Exemplo · **Prescrição crime a crime** — furto com pena de 1 ano e ameaça com pena de 1 mês: a ameaça prescreve em 3 anos e o furto em 4 (art. 109) → **cada um no seu prazo**.

> 📜 **CP, art. 147, caput (ameaça)**
>
> Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
> Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

6 O acréscimo da continuidade entra na prescrição?

Não. Pela **Súmula 497/STF**, a prescrição se regula pela pena imposta **sem o acréscimo** da continuação; a jurisprudência aplica o mesmo ao aumento do **concurso formal**.

Exemplo · **Sem o acréscimo** — furtos continuados com pena de 2 anos + 1/3 = 2 anos e 8 meses: a prescrição se conta sobre 2 anos (4 anos, art. 109, V), **não sobre 2 anos e 8 meses** (8 anos).

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

7 Que lei se aplica se ela mudar no meio da série?

A **lei mais grave**, se entrou em vigor antes de cessar a continuidade (**Súmula 711/STF**). O agente seguiu praticando crimes já sob a lei nova.

Exemplo · **Lei mais grave** — a série de furtos começou antes da Lei 15.397/2026, que elevou o máximo do furto simples para 6 anos, e continuou depois dela: aplica-se **a pena nova a toda a série**.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

📜 Letra da lei

> 📜 **CP, art. 72**
>
> No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

> 📜 **CP, art. 75, caput**
>
> O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos.

> 📜 **CP, art. 75, § 1º**
>
> § 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo.

> 📜 **CP, art. 119**
>
> No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

🏠 No dia a dia

Um ladrão é condenado por cinco furtos continuados a 1 ano + 1/3 = 1 ano e 4 meses. Para a prescrição, conta-se só 1 ano, sem o acréscimo da continuidade. E, se tiver multas por três crimes em concurso material, paga as três, uma por crime.

> **⚠ Pegadinha**
> O limite de 40 anos é de CUMPRIMENTO, não de condenação; e a pena unificada não serve de base para benefícios (Súmula 715/STF).

📖 Doutrina e aprofundamento

1. Multa (art. 72): no concurso de crimes, as multas não se exasperam — cada crime tem a sua, somadas. Ponto CONTROVERTIDO: no **crime continuado**, a jurisprudência do STJ entende que o art. 72 não se aplica, porque a continuidade é tratada como crime único (ficção), e aplica uma só multa com o aumento do art. 71; parte da doutrina defende a soma também aí, pela letra do art. 72.
2. Limite de cumprimento (art. 75): desde a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), **40 anos** (antes, 30). Condenações que somem mais são unificadas no limite; sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento, faz-se nova unificação, desprezado o tempo já cumprido (§ 2º). A pena unificada não é base para livramento condicional ou progressão: conta-se a pena total (Súmula 715/STF, que fala em 30 anos porque é anterior à lei, e se lê hoje com 40).
3. Prescrição (art. 119): a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada crime **isoladamente**. No **crime continuado**, a Súmula 497/STF manda desprezar o acréscimo da continuação; a jurisprudência aplica o mesmo raciocínio ao aumento do concurso formal. Assim, um crime pode prescrever e o outro não.
4. Lei no tempo: no **crime continuado** (e no permanente), aplica-se a lei mais grave se ela entrou em vigor antes de cessar a continuidade (Súmula 711/STF) — exceção aparente à irretroatividade, porque o agente seguiu praticando crimes já sob a lei nova.

⚖️ Jurisprudência

Súmula 497/STF

Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Súmula 715/STF (o limite hoje é de 40 anos, Lei 13.964/2019)

A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.

Súmula 711/STF

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.

🏠 Mais exemplos

- Condenado a 90 anos por vários homicídios → cumpre no máximo 40 (art. 75); mas a progressão de regime é calculada sobre os 90 (Súmula 715/STF).
- Dois crimes em concurso material, um com pena de 1 ano e outro de 5 → a prescrição de cada um corre separada; o de 1 ano pode prescrever antes (art. 119).

- Extorsões continuadas que começaram sob lei mais branda e seguiram depois de lei mais grave → aplica-se a lei mais grave a toda a série (Súmula 711/STF).

> 🎯 **Como cai na prova**
> Palavras que decidem: 'distinta e integralmente' (multa), 'cumprimento' e '40 anos' (art. 75), 'isoladamente' (art. 119) e 'não se computando o acréscimo' (Súmula 497/STF).

9 CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS DO CONCURSO

Em resumo

- Sursis processual: pena mínima de até 1 ano (Lei 9.099, art. 89)
  > Ex.: Um furto simples isolado (mínima de 1 ano) admite a suspensão do processo.
- No concurso, conta-se a SOMA ou a majorante mínima (Súmula 243/STJ)
  > Ex.: Duas ameaças em concurso material somam 2 meses de mínima: cabe a suspensão.
- Crime continuado: mínima do mais grave + 1/6 (Súmula 723/STF)
  > Ex.: Dois estelionatos continuados: 1 ano + 1/6 = 1 ano e 2 meses, então não cabe.
- Concurso formal gera continência; demais, em regra, conexão (CPP 76 e 77)
  > Ex.: O motorista que mata dois num só acidente responde num só processo (continência).

Perguntas-guia

1 O que é a suspensão condicional do processo?

É o **sursis processual**: o MP pode propor suspender o processo por 2 a 4 anos quando a **pena mínima cominada** for **de até 1 ano**.

Exemplo · **Crime isolado** — um só furto simples, pena mínima de 1 ano: **cabe a proposta** de suspensão do processo.

CP, art. 155, caput (furto)

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

2 O que diz o art. 89 da Lei 9.099?

Nos crimes com pena mínima **igual ou inferior a um ano**, o MP, ao denunciar, pode propor a **suspensão do processo** por dois a quatro anos.

Lei 9.099/1995, art. 89, caput

Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos

3 No concurso, qual pena mínima se conta?

A **resultante do concurso**: a **soma das mínimas** no concurso material, ou a mínima do mais grave + **1/6** no formal e no continuado (Súmula 243/STJ e Súmula 723/STF).

Exemplo · **Material** — duas ameaças em dias diferentes, mínima de 1 mês cada: soma = 2 meses → **cabe a suspensão**.

> 📜 **CP, art. 147, caput (ameaça)**
>
> Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
> Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Exemplo · **Formal** — numa só batida, o motorista fere culposamente dois pedestres: 6 meses + 1/6 = 7 meses → **cabe a suspensão**.

> 📜 **CTB, art. 303, caput (lesão culposa no trânsito)**
>
> Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
> Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Exemplo · **Continuado** — dois estelionatos continuados: 1 ano + 1/6 = 1 ano e 2 meses → **não cabe** (Súmula 723/STF).

> 📜 **CP, art. 171, caput (estelionato)**
>
> Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

4 Dois furtos simples continuados admitem sursis processual?

Não. A mínima é 1 ano + 1/6 = 1 ano e 2 meses, **acima de 1 ano**. A conta usa a pena **mínima** com o aumento **mínimo**, nunca o máximo.

Exemplo · **Furtos continuados** — mínima do furto (1 ano) + 1/6 = **1 ano e 2 meses**; se fossem em concurso material, 1 + 1 = 2 anos — nos dois casos, acima do limite.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

5 O que diz o art. 77 do CPP?

Define a **continência**. O inciso II remete à numeração antiga do CP, que hoje corresponde aos arts. 70, 73 e 74: o **concurso formal gera continência**; material e continuado costumam gerar **conexão** (art. 76).

> 📜 **CPP, art. 77**
>
> Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:
> I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;
> II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1o, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal.

Exemplo · **Continência** — o motorista que, num só acidente, mata dois pedestres responde **num só processo** pelos dois homicídios culposos (concurso formal).

> 📜 **CTB, art. 302, caput (homicídio culposo no trânsito)**
>
> Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
> Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

6 E se os crimes forem julgados em processos diferentes?

As penas se **somam ou unificam na execução**, para fixar o regime, e a continuidade **pode ser reconhecida** depois do trânsito em julgado.

> 📜 **LEP, art. 111, caput**
>
> Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Exemplo · **Soma na execução** — roubo com pena de 6 anos numa comarca e outro de 6 anos em outra: a execução soma 12 anos → **regime fechado** (acima de 8 anos).

> 📜 **CP, art. 157, caput (roubo)**
>
> Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
> Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa.

📜 Letra da lei

> 📜 **Lei 9.099/1995, art. 89, caput**
>
> Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos

📜 **CPP, art. 77 (o inciso II remete à numeração antiga: hoje, arts. 70, 73 e 74 do CP)**

Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:
I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;
II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1o, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal.

📜 **LEP, art. 111, caput**

Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

🏠 **No dia a dia**

Um rapaz é denunciado por dois furtos simples em concurso material (pena mínima de 1 ano cada). Somadas, as mínimas dão 2 anos, acima do limite: não cabe suspensão condicional do processo. Se fossem dois furtos continuados, a conta seria 1 ano + 1/6, também acima de 1 ano.

⚠ **Pegadinha**

A conta usa a pena MÍNIMA cominada com o aumento MÍNIMO (1/6), não a pena concreta nem o aumento máximo.

📖 Doutrina e aprofundamento

1. **Suspensão condicional do processo** (Lei 9.099/1995, art. 89): cabe quando a pena mínima cominada é de até 1 ano. No concurso de crimes, a pena mínima considerada é a resultante do concurso: a soma das mínimas (**concurso material**) ou a mínima do mais grave acrescida do aumento mínimo de 1/6 (concurso formal e continuidade). É o que dizem a Súmula 243/STJ (para as três espécies) e a Súmula 723/STF (**crime continuado**).
2. O mesmo raciocínio é aplicado pela jurisprudência à transação penal e à competência do Juizado Especial: no concurso, considera-se a pena resultante da soma ou da **exasperação** para verificar o limite de 2 anos da infração de menor potencial ofensivo.
3. Competência e unidade do processo: o concurso formal é hipótese de CONTINÊNCIA (CPP, art. 77, II, cuja remissão aos 'arts. 51, § 1º, 53, segunda parte, e 54' corresponde hoje aos arts. 70, 73 e 74 do CP). O **concurso material** e o **crime continuado** costumam gerar CONEXÃO (CPP, art. 76), conforme o vínculo entre os fatos. Julgados em processos diferentes, as penas são somadas ou unificadas na execução (LEP, art. 111), inclusive para reconhecer a continuidade depois do trânsito em julgado.
4. Prisão e regime: o regime inicial se fixa sobre a pena total (soma ou **exasperação**), e o mesmo total orienta a substituição por restritiva de direitos (art. 44), observado o art. 69, § 1º.

⚖️ Jurisprudência

Súmula 243/STJ

O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.

Súmula 723/STF

Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.

🏠 Mais exemplos

- Denúncia por dois estelionatos em continuidade (mínima de 1 ano) → 1 ano + 1/6 = 1 ano e 2 meses → não cabe sursis processual (Súmula 723/STF).
- Denúncia por duas ameaças em concurso material (mínima de 1 mês cada) → soma: 2 meses → cabe a suspensão (Súmula 243/STJ).
- Réu condenado em duas comarcas por furtos que, juntos, preenchem o art. 71 → o juízo da execução unifica as penas e reconhece a continuidade (LEP, art. 111).

🎯 Como cai na prova

Palavras que decidem: 'pena mínima', 'somatório', 'incidência da majorante' e 'aumento mínimo de um sexto'. A banca troca 'mínimo' por 'máximo' para derrubar o candidato.

10 QUADRO-SÍNTESE DO CONCURSO

Em resumo

- MATERIAL: + de 1 conduta → SOMA
  > Ex.: Furto (1 ano) na segunda e lesão (3 meses) na sexta: 1 ano e 3 meses.
- FORMAL PRÓPRIO: 1 conduta → mais grave + 1/6 a 1/2
  > Ex.: Atropelamento culposo de dois pedestres: 2 anos + 1/6 = 2 anos e 4 meses.
- FORMAL IMPRÓPRIO: 1 conduta dolosa, desígnios autônomos → SOMA
  > Ex.: A bomba que mata patrão e motorista: 6 + 6 = 12 anos.
- CONTINUADO: + de 1 conduta, mesma espécie e condições → 1/6 a 2/3
  > Ex.: Dez furtos de R$ 50 no mesmo caixa: 1 ano + 2/3 = 1 ano e 8 meses.
- ESPECÍFICO: dolo, vítimas diferentes, violência → até o TRIPLO
  > Ex.: Três roubos no mesmo ponto de ônibus: 6 anos, até o triplo (18 anos).

Perguntas-guia

1 Furto na segunda e lesão na sexta, sem ligação: qual o concurso?

Duas condutas, crimes diferentes, sem continuidade: **concurso material** heterogêneo (art. 69). As penas **se somam**.

Exemplo · **Concurso material** — furto (mínima de 1 ano) + lesão leve (mínima de 3 meses) = **1 ano e 3 meses**.

> **CP, art. 129, caput (lesão corporal)**
>
> Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
> Pena - detenção, de três meses a um ano.

2 Motorista distraído atropela e mata dois pedestres: qual a pena?

Uma conduta culposa, dois crimes: **concurso formal próprio** (art. 70, 1ª parte). Pena de um homicídio **+ 1/6** (dois crimes).

Exemplo · **Formal próprio** — homicídio culposo de trânsito (mínima de 2 anos) + 1/6 = **2 anos e 4 meses**.

> **CTB, art. 302, caput (homicídio culposo no trânsito)**
>
> Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
> Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

3 Bomba no carro para matar o patrão e o motorista: soma ou exasperação?

Uma conduta **dolosa** com **desígnios autônomos**: concurso formal impróprio (art. 70, 2ª parte). As penas **se somam**.

Exemplo · **Formal impróprio** — dois homicídios (mínima de 6 anos cada) = **12 anos**, e não 7 anos da exasperação.

> 📜 **CP, art. 121, caput (homicídio simples)**
>
> Matar alguem:
> Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

4 Se a exasperação der 7 anos e a soma 6 anos e 2 meses, qual vale?

A **soma**, pelo **concurso material benéfico** (art. 70, p.ú.): a exasperação **nunca pode superar** o cúmulo.

5 Caixa que tira R$ 50 por dez dias seguidos, do mesmo jeito: qual o aumento?

Mesma espécie, mesmas condições, unidade de desígnios: **crime continuado comum** (art. 71). Dez crimes = **2/3** (Súmula 659/STJ).

Exemplo · **Continuado comum** — pena de um furto (mínima de 1 ano) + 2/3 = **1 ano e 8 meses**.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

6 Assaltante armado rouba três pessoas no mesmo ponto: até quanto sobe a pena?

Dolosos, **vítimas diferentes**, **grave ameaça**: continuado específico (art. 71, p.ú.). **Até o triplo**, sem passar da soma nem dos 40 anos.

Exemplo · **Continuado específico** — pena de um roubo (mínima de 6 anos) até o triplo = **até 18 anos**, que é também a soma das três.

> 📜 **CP, art. 157, caput (roubo)**
>
> Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
> Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa.

7 Ladrão profissional, sem plano comum, em cidades diferentes: há continuidade?

Não. **Habitualidade criminosa** não é continuação (teoria objetivo-subjetiva): é **concurso material**, com prescrição contada crime a crime (art. 119).

Exemplo · **Habitualidade** — quatro furtos sem plano comum: 1 + 1 + 1 + 1 = **4 anos**, somados, e prescrição de cada um em separado.

> 📜 **CP, art. 155, caput (furto)**
>
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
> Pena – reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa.

> 🏠 **No dia a dia**
>
> Para fixar: um motorista que atropela dois por descuido (formal próprio, +1/6); um matador que explode um carro para matar dois (formal impróprio, soma); o ladrão que furta e depois agride (material, soma); a caixa que tira R$ 50 por dia (continuado, até 2/3); o assaltante que rouba três no ponto de ônibus (específico, até o triplo).

> ⚠ **Pegadinha**
>
> Em todos os sistemas de exasperação, vale o teto da soma (art. 70, p.ú.) e o cumprimento máximo de 40 anos (art. 75).

📖 Doutrina e aprofundamento

1. Roteiro de resolução em quatro perguntas. (1) Há mais de um crime, ou é concurso aparente? (2) Quantas condutas? Uma → art. 70; mais de uma → art. 69 ou 71. (3) Se uma conduta: dolosa com **desígnios autônomos**? Sim → soma (70, 2ª parte); não → exasperação de 1/6 a 1/2. (4) Se várias condutas: mesma espécie, mesmas condições e **unidade de desígnios**? Sim → art. 71 (e, se dolosos, contra **vítimas diferentes**, com **violência ou grave ameaça** → p.ú., até o triplo); não → soma (art. 69).
2. Quadro comparativo. Concurso material — condutas: várias; crimes: idênticos ou não; sistema: cúmulo material. Formal próprio — conduta: uma; sem **desígnios autônomos**; sistema: exasperação, 1/6 a 1/2, pelo número de crimes. Formal impróprio — conduta: uma, dolosa; desígnios autônomos (dolo direto e, para o STJ, eventual); sistema: cúmulo material. Continuado comum — condutas: várias; mesma espécie; condições semelhantes; **unidade de desígnios** (STJ/STF); exasperação de 1/6 a 2/3 (Súmula 659/STJ). Continuado específico — os mesmos requisitos + dolo, **vítimas diferentes** e **violência ou grave ameaça** à pessoa; até o triplo, pelas circunstâncias do art. 59.
3. Regras comuns: **concurso material benéfico** (art. 70, p.ú., também para o 71, p.ú.); multas distintas e integrais (art. 72, com a controvérsia do **crime continuado**); cumprimento máximo de **40 anos** (art. 75; Súmula 715/STF); prescrição de cada crime isolado (art. 119; Súmula 497/STF); lei mais grave no continuado (Súmula 711/STF); sursis processual pela pena mínima do concurso (Súmulas 243/STJ e 723/STF).
4. Pontos controvertidos para sinalizar em aula: dolo eventual e **desígnios autônomos**; latrocínio com várias vítimas; conceito de '**mesma espécie**'; **teoria objetiva pura** (Exposição de Motivos) × objetivo-

subjetiva (tribunais); multa no **crime continuado**.

⚖️ Jurisprudência

Súmula 659/STJ

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

🏠 Mais exemplos

- Agente, com um só disparo, mata dolosamente A e, por imprudência, fere B → formal próprio; faça a conta e compare com a soma (concurso material benéfico).
- Agente pratica oito furtos em série contra lojas do mesmo shopping, num mês, pelo mesmo modo → continuado comum, aumento de 2/3.
- Agente que vive de roubos, sem plano comum, em cidades diferentes → habitualidade → concurso material.

🎯 Como cai na prova

Primeiro conte as CONDUTAS; depois procure as palavras-chave: 'desígnios autônomos' (soma), 'mesma espécie' (71), 'vítimas diferentes + violência' (até o triplo).